

COURS PRATIQUE DE DROIT DE LA PREVOYANCE SOCIALE



NB : Le présent cours repose principalement sur les sources suivantes que les étudiants peuvent consulter dans le but d'approfondir leur connaissance sur la thématique de cette étude :

- La loi n° 99-476 du 2 Août 1999 portant définition et organisation des Institutions de Prévoyance Sociale et la loi n° 99-477 de la même date portant modification du Code de Prévoyance Sociale, modifiée par la loi 2005-557 du 2 décembre 2005, complétant et modifiant le chapitre 2 du TITRE 5 et les ordonnances de 2000, ... et 201203 du 11 janvier 2012, modifiant les articles 22 ; 50 ; 95 ; 149a ; 163 ter et complétant l'article 168 ;
- Le décret 2000-487 du 12 juillet 2000 portant création de l'Institut de la Prévoyance Sociale IPS-CNPS complétant ainsi des textes précédents ayant consacré la CNPS tout en déterminant son régime juridique ; □ Le GUIDE-EMPLOYEUR 2013 de la CNPS ;
- Le Cours de Monsieur Marcelin AKA, « Droit de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale », Editions ABC 2016.

Objectif général du cours

Permettre à l'étudiant de comprendre les mécanismes de **protection sociale** en Côte d'Ivoire, notamment à travers le rôle de la **CNPS** et de la **CNAM**, afin d'appliquer ces connaissances dans la gestion administrative et humaine des entreprises logistiques.

SITUATION-PROBLÈME

Koffi, manutentionnaire dans une entreprise logistique à Yopougon, chute d'un camion et se fracture la jambe. L'employeur refuse de déclarer l'accident à la CNPS sous prétexte que « l'entreprise n'est pas encore immatriculée ».

► Questions :

- Koffi a-t-il droit à une indemnisation ?
- Quelles sont les obligations de son employeur ?
- Quel rôle joue la CNPS dans cette situation ?



INTRODUCTION

Du latin *praevidentiā*, prévoyance est la qualité de ce qui est prévoyant (voir au préalable, deviner ce qui se passera à travers l'interprétation de signes ou d'indices, préparer des moyens en vue des éventualités futures). Social, du latin *sociālis*, se dit de ce qui appartient ou qui est relatif à la société (l'ensemble des individus qui partagent une même culture et qui interagissent les uns avec les autres formant ainsi une communauté¹). Par conséquent, on entend par **prévoyance sociale les actions de protection sociale qui visent à répondre aux besoins des membres de la société**. Le but de la prévoyance sociale est de parvenir à de meilleures conditions sociales, économiques et humaines pour la population. Il appartient à la prévoyance sociale de contribuer au bien-être social et d'apporter protection à ceux qui ne sont pas en mesure de gagner un revenu, temporairement ou définitivement. Ces services sociaux, par conséquent, contribuent à la couverture des grands problèmes sociaux tels que la pauvreté, la santé, le chômage, l'invalidité ou la vieillesse². La prévoyance sociale est pour ainsi dire une protection que la société offre à ses membres, notamment des mesures publiques qui sont financées avec les contributions de tous les citoyens en payant des impôts et taxes. Il s'agit d'un mécanisme de solidarité, où la population économiquement active aide à soutenir ceux qui ne peuvent pas travailler. La prévoyance sociale est canalisée à travers diverses institutions, suivant le pays².

I. Historique

On attribue souvent l'origine de la prévoyance complémentaire au monde agricole français, qui organisa dès le 19^e siècle des mécanismes de protection solidaire contre les accidents du travail, en créant des structures (pouvant aujourd'hui être comparées à des mutuelles), auxquelles les agriculteurs cotisaient et qui leur permettaient de payer le salaire d'ouvriers agricoles pour travailler sur l'exploitation, lorsqu'eux-mêmes étaient immobilisés en raison d'un accident du travail.

A partir de 1848, un certain nombre de branches d'activité créèrent des «sociétés de secours mutuel», qui étaient des systèmes corporatistes d'entraide et de bienfaisance, initiés par les entreprises. Ce fut notamment l'origine des régimes spéciaux des cheminots, des mineurs et des marins.

De nombreuses entreprises mirent également en place des régimes spécifiques de retraite pour leurs salariés. Toutefois, étant lié à la prospérité de l'entreprise, ce système demeurait précaire.

En 1898, création d'une loi organisant la protection financière des ouvriers victimes d'un accident du travail.

¹ <http://lesdefinitions.fr/prevoyance-sociale>. ² Idem.

² Ibidem.

La Loi du 4 Juillet 1900, sur la Mutualité, permit la création de structures spécifiques pouvant couvrir les risques de décès, invalidité, maladie et maternité (les accidents du travail n'étaient pas couverts). Ces structures étaient souvent organisées par branches d'activité.

Exemple : La Mutuelle des Industries Pétrolières. Au 20^e siècle, sous l'influence des systèmes de protection sociale légale développés en Angleterre et en Allemagne, un certain nombre de lois furent votées en France, qui constituaient les prémices de la Sécurité Sociale actuelle :

En 1910, il eut en France la loi organisant la retraite des ouvriers et des paysans (Loi sur les rentes ouvrières et paysannes).

Entre 1928 et 1930, il eut des lois prévoyant l'assurance sociale obligatoire pour tous les salariés de l'Industrie et du Commerce ayant un revenu inférieur à un certain plafond en francs.

Précisément en 1929, fut adopté toujours en France le Décret du 23 mai permettant aux compagnies d'assurances de proposer des «tarifs de groupe», inférieurs aux tarifs individuels pour la couverture de risques lourds. Ce décret permettra aux assureurs de conserver un rôle important dans la protection sociale.

L'ensemble de ces textes permettant de mettre en place le cadre légal primitif de la prévoyance sociale, cette dernière va s'améliorer les années suivantes pour donner à la France une Institution de prévoyance sociale largement satisfaisante parce que protectrice de la dignité humaine, socle de la solidarité nationale.

La colonisation a permis à la Côte d'Ivoire d'hériter de ce mécanisme de prévoyance sociale mais dans un régime juridique quasi-inachevé. Des réformes sont en cours pour sa correction. Mais le défi demeure grand et fastidieux.

II. Sources

Les textes justifiant l'existence du système de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire ont fait l'objet d'une consécration progressive. En effet :

- Le 13 décembre 1955, il y a eu la création de la caisse de compensation des prestations familiales de Côte d'Ivoire. **L'arrêté n°8868 du 13 novembre 1955 institue le régime des Prestations Familiales au profit des travailleurs salariés exerçant une activité en Côte d'Ivoire.** La gestion de ce régime est confiée à la Caisse des Compensations des Prestations Familiales de Côte d'Ivoire (CCPFCI) créée pour payer les allocations familiales aux travailleurs.
- En 1957 est intervenu **le décret 57 -245 du 24 février 1957 qui crée la branche des Accidents de Travail et de Maladies Professionnelles (AT/MP) gérée par les compagnies d'assurance privées.**
- Le 10 Septembre 1958, il eut la création de la branche des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles. La délibération N°187/58 ATCI institue une branche des Accidents de Travail et des Maladies Professionnelles qui a pour mission d'assurer aux travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et en cas d'Accident du Travail ou de Maladies Professionnelles, la réparation et de mettre en place un programme de

prévention, d'action sanitaire et sociale. La gestion de cette branche est assurée par les compagnies d'assurance privées.

- Le 21 Septembre 1960, ce fut la création de la **Caisse de Retraite des Travailleurs Salariés de Côte d'Ivoire (CRTSCI)**. La caisse de retraite créée par la loi 60-314, doit fournir aux travailleurs affiliés ayant atteint l'âge de la retraite, ou en cas de décès, à leurs veuves et orphelins, un moyen de subsistance sous forme de pension.
- Le 1er août 1964, on a adopté la loi 64-190 instituant de nouveaux avantages de la femme salariée en couche. Elle bénéficie, en plus de ses indemnités journalières, des frais d'accouchement, des soins médicaux, des frais pharmaceutiques.
- Le 08 décembre 1964, par la loi 64-481, **la gestion technique et financière de la branche des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles est confiée à la CCPF-CI qui devient la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles (CCPFATMPCI)**.
- Le 20 décembre 1968, l'Assemblée Nationale a voté la loi N°68-595 portant Code de prévoyance sociale. La Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles devient la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS).
- Le 12 juillet 1971, il eut une unification de la gestion des trois branches. Par la loi N°71-332 du 21 juillet 1971, la Caisse de Retraite des Travailleurs de Côte d'Ivoire disparaît en prenant les statuts de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS). Désormais la gestion technique administrative et financière des trois branches est unifiée au sein de la CNPS.
- Le 13 septembre 1980, est intervenu la loi 80-1070 qui a classé la CNPS parmi les établissements publics nationaux.
- En 1982, par décret N°82-6332 du 04 avril 1982, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) devient Etablissement Public National (EPN). Ainsi, d'Etablissement Public Administratif (EPA), la CNPS est passée à un Etablissement Public Industriel Commercial (EPIC), puis à un Etablissement Public National (EPN). L'Institution de Prévoyance Sociale IPS-CNPS, sous sa forme juridique actuelle a été créée par le décret 2000-487 du 12 juillet 2000. Elle est régie par la loi n° 99-476 du 2 Août 1999 portant définition et organisation des Institutions de Prévoyance Sociale et la loi n° 99-477 de la même date portant modification du Code de Prévoyance Sociale, modifiée par la loi 2005-557 du 2 décembre 2005, complétant et modifiant le chapitre 2 du TITRE 5 et les ordonnances de 2000, ... et 2012 du 11 janvier 2012, modifiant les articles 22 ; 50 ; 95 ; 149a ; 163 ter et complétant l'article 168.

En somme, la CNPS, organe de gestion par excellence du système de prévoyance sociale en Côte d'Ivoire a été instituée progressive. Peut-on pourtant affirmer que la prévoyance sociale serait un système achevé et donc satisfaisant en Côte d'Ivoire ?

La recherche de réponse à cette question conduit à une démarche qui laisse constater que la prévoyance sociale est d'abord une nécessité admise en Côte d'Ivoire à travers des organismes

complémentaires (Chapitre I) assurant des prestations indispensables pour la population (Chapitre II)³.

**CHAPITRE I :
SOCIALE, UNE NECESSITE**

LA PREVOYANCE

ASSUREE PAR DES ORGANISMES COMPLEMENTAIRES

Comme le précise l'article Premier de la Loi portant code de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, « le service public de la prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l'effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière : d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; de maternité ; de retraite, d'invalidité et de décès et d'allocations familiales. La loi peut étendre l'offre des prestations ».

La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, d'autres usagers dans les conditions définies par la présente loi⁴. Pour sa mise en œuvre, la gestion du service public de la prévoyance sociale, tel que défini par le présent Code, est confiée à l'institution de prévoyance sociale dénommée « Caisse Nationale de Prévoyance Sociale», en abrégé CNPS, dans les conditions définies par la présente loi⁶. Elle n'est pas cependant la seule structure à intervenir dans un tel domaine. Ce sont principalement, l'Institution de Prévoyance Sociale la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (**IPS-CNPS**) (Section I) et les Assurances privées dont l'étude relève du droit des assurances et non du droit de la prévoyance sociale. Dans le contexte ivoirien, on y ajoute une nouvelle Institution qui a été créée pour la mise en œuvre du programme de la couverture maladie universelle (Section II).

Section I : La Caisse Nationale de Prévoyance sociale (IPS-CNPS)

L'Institution de Prévoyance Sociale IPS-CNPS, sous sa forme juridique actuelle a été créée par le décret 2000-487 du 12 juillet 2000.

Elle est régie par la loi n° 99-476 du 2 août 1999 portant définition et organisation des Institutions de Prévoyance Sociale et la loi n° 99-477 de la même date portant modification du Code de Prévoyance Sociale, modifiée par la loi 2005-557 du 2 décembre 2005, complétant et modifiant le chapitre 2 du TITRE 5 et les ordonnances de 2000,... et 2012-03 du 11 janvier 2012, modifiant les articles 22 ; 50 ; 95 ; 149a ; 163 ter et complétant l'article 168.

³ Cf. AKA Marcelin, Cours de droit de la sécurité et de la prévoyance sociale, In : <http://www.ivoirejuriste.com/2016/07/cours-de-droit-de-la-securite-et-de-la-prevoyance-sociale-cote-divoire.html>.

⁴ Article 2 de la loi portant sur la prévoyance sociale. ⁶ Article 3.

Elle est passée successivement de statut d'établissement public à caractère Industriel (EPI) dans les années 90, avant son érection en une société privée, de type particulier dénommée IPS-CNPS, Institution de Prévoyance Sociale - Caisse Nationale de Prévoyance Sociale par le *décret n° 2000-487 du 12 juillet 2000*.

C'est un décret qui renforce son autonomie de gestion tout en demeurant sous la tutelle de l'Etat de Côte d'Ivoire. Le suivi des activités de l'institution est fait à travers une convention et un contrat programmé signé entre la CNPS et l'Etat de Côte d'Ivoire.

Elle connaît depuis 2012 des réformes avec *l'ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012 modifiant les articles 22, 50, 95, 149 à 163 ter et complétant l'article 168 de la loi n° 99-477 du 02 août 1999, portant modification du Code de Prévoyance Sociale*.

Pour mener à bien sa mission principale qui est la gestion du régime général obligatoire de Prévoyance Sociale du secteur privée et assimilé qui couvre **quatre branches dont les prestations familiales, les accidents de travail et maladies professionnelles, l'assurance maternité et l'assurance-vieillesse**.

La CNPS a initié une politique de déconcentration qui a conduit à l'ouverture de huit agences à Abidjan de premières catégories, quinze agences de deuxième et troisième catégorie à l'intérieur du pays dont sept fonctionnelles à ce jour.

La politique de prévoyance sociale décidée par le gouvernement est appliquée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, en abrégé CNPS. (*Article 3 de la loi n° 99-477 du 2 Août 1999 portant modification du code de prévoyance sociale*).

En tant que service public de prévoyance sociale, elle a pour but de fournir des prestations à l'effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou certaines situations, en matière : d'accident de travail et de maladies professionnelles ; de maternité ; de retraite, d'invalidité et de décès et d'allocations familiales. La loi peut étendre l'offre des prestations⁵. La CNPS s'occupe de la gestion des régimes complémentaires ou spéciaux, obligatoires ou volontaires ; le recouvrement des cotisations sociales et le service des prestations afférentes à ces différents régimes. Pour y parvenir, elle a besoin d'être financée, ce qui nécessite l'implication de l'employeur.

Sous-Section I : Le financement de la sécurité sociale, une obligation de l'employeur

Tout employeur est en principe tenu de s'affilier à la Caisse nationale de Prévoyance Sociale et d'y faire procéder à l'immatriculation de ses salariés. Le travailleur indépendant pour sa part ou toute personne exerçant une activité professionnelle qui n'est pas soumise à l'obligation d'être assuré au titre de l'assurance accidents du travail maladie professionnelle, peut néanmoins

⁵ Article 2 précité.

s'assurer volontairement contre ce risque. L'assuré pourra alors bénéficier de la plupart des prestations d'accidents du travail offertes par CNPS.

L'immatriculation est l'opération administrative par laquelle l'organisme de sécurité sociale attribue d'abord à l'employeur un numéro pour aboutir ensuite à celui du travailleur. Le numéro employeur aussi bien que celui du travailleur est individuel et unique. Ils permettront leur identification dans notre base SECU (système informatique). **L'immatriculation est obligatoire pour toute entreprise employant des travailleurs salariés.** L'immatriculation peut se faire suite à la déclaration de l'employeur ou à la suite d'une identification sur le terrain de la CNPS. L'immatriculation est un élément indispensable pour permettre à l'entreprise de procéder aux déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles de ses cotisations.

Mais ce processus débute avec celle de l'employeur. Nous verrons successivement l'assurance ou l'immatriculation obligatoire de l'employeur (**A**) ainsi que la déclaration du travailleur (**B**).

A- L'assurance obligatoire de l'employeur

En vertu de l'article 5 de la loi n° 99-477 du 02 août 1999 portant modification du Code de Prévoyance Sociale : « ***Est obligatoirement affilié à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, tout employeur occupant des travailleurs salariés tels que définis à l'article 2 du Code du travail*** ». L'article 2 du Code du travail définit le travailleur salarié en ces termes : « ***Est considéré comme travailleur, ou salarié quel que soit son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée appelée employeur*** ». Les entreprises agricoles qui, désormais cotisent sans exception disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 2000 pour régulariser leur situation (Art. 5 al. 3). En d'autres termes, les exonérations accordées aux entreprises agricoles sont supprimées. **L'immatriculation de l'entreprise est imminente dès l'embauche du premier salarié. L'immatriculation s'entend par l'attribution d'un numéro d'identification à une entreprise.**

Pour être reconnu par l'institution de sécurité sociale et avoir un numéro matricule, le dirigeant de l'entreprise doit remplir certaines formalités pour le compte de l'entreprise. L'une d'elles est la fourniture de pièces pouvant permettre aux agents de la CNPS de créer une identité à l'entreprise dans son système informatique :

- Des imprimés à récupérer à la CNPS (*À retirer à l'agence CNPS la plus proche*).
- La déclaration aux fins d'immatriculation.

Cette fiche contient des interrogations qui permettront d'avoir des renseignements concernant l'entreprise, partant de sa raison sociale, son début d'activité, sa situation géographique etc ;

- *L'état de recensement des salariés, qui nous donnera le nombre exact de travailleurs au moment de la déclaration, leur fonction et leur salaire ;*
- *Le registre de commerce ;*

À cette demande, sont jointes les pièces relatives à l'entreprise et au dirigeant de l'entreprise.

1.- Pour l'entreprise

- Une photocopie de la facture CIE et SODECI pour une précision plus accrue de la situation géographique de la société ;
- Une photocopie du Registre de commerce ;
- Une photocopie de la déclaration fiscale d'existence (DFE).

2.- Pour le dirigeant

- La photocopie de la carte nationale d'identité pour les nationaux et une copie du passeport biométrique pour les non-nationaux.

Ces documents doivent être déposés à l'agence de la zone géographique où est situé le siège social de l'entreprise ou de l'établissement

À la réception de la demande d'immatriculation et des documents joints, la CNPS attribue un matricule employeur qui est notifié à l'employeur avec le taux de cotisation pour la branche « **Accidents du Travail** » correspondant à son secteur activité. Dans ses rapports avec la CNPS, il est recommandé à l'employeur d'indiquer son matricule CNPS sur ses papiers en-tête.

Il faut préciser que **l'immatriculation de l'entreprise entraîne systématiquement l'immatriculation des travailleurs.**

B- La déclaration du travailleur ou l'immatriculation du salarié

L'employeur doit fournir à la CNPS tous les renseignements relatifs à l'identification des travailleurs concernés par le règlement des cotisations⁶.

La déclaration doit se faire le premier jour de l'embauche (par embauche, il faut entendre le 1er jour de début d'activité du salarié) par une fiche de déclaration du travailleur (à retirer auprès des services de la CNPS). À cette fiche signée de l'employeur (et cachetée pour les entreprises), le travailleur est rattaché à l'entreprise dans l'application SECU, mais avant il doit fournir un certain nombre de renseignements sur sa personne ; et pour cela des pièces sont nécessaires :

- *La déclaration du travailleur ;*
- *L'extrait de naissance du travailleur ;*
- *Éventuellement un acte de mariage et l'extrait de naissance du conjoint ;*
- *L'extrait de naissance des enfants éventuellement ;*
- *Une pièce d'état civil (Carte d'identité ou extrait de naissance) ainsi que deux photos d'identité du travailleur.*
- *Un imprimé « déclaration des membres de la famille » à retirer à la CNPS.*

Lorsque le travailleur a des enfants, ils lui sont rattachés dans le système et un numéro leur est attribué, c'est également le cas de son conjoint ou sa conjointe. Les ascendants du travailleur lui sont rattachés aussi dans le système par des numéros. Pour le salarié déjà immatriculé par un ancien employeur, le nouvel employeur doit préciser sur la déclaration du travailleur, son numéro CNPS.

⁶ Art. 21 du Code de Prévoyance Sociale

Afin de permettre à la CNPS d'alimenter le fichier famille, le travailleur doit fournir les pièces d'état civil de chaque membre de sa famille : père, mère, conjoint, enfants. À la réception du dossier de déclaration, la CNPS procède à l'immatriculation du travailleur. **Le numéro CNPS ainsi attribué au travailleur est unique, personnel et permanent même en cas de changement d'employeur.**

Pour les employeurs qui n'ont pas été diligents dans la déclaration de leurs employés, il leur est demandé de joindre les DISA des années précédant l'année de la déclaration. **La Déclaration Individuelle des Salaires Annuelles en abrégé DISA**, est un document juridique. C'est **un relevé nominatif et analytique qui retrace la situation cotisante de l'ensemble des travailleurs d'une entreprise pour une année donnée**. Elle peut se présenter sous trois formes : sur support papier, sur support magnétique ou format Txt, et DISA sous Excel. La DISA contient les informations suivantes :

- L'effectif global des travailleurs rémunérés par l'entreprise au cours d'un exercice donné ;
- Les rémunérations annuelles payées à chaque travailleur ainsi que la période d'activité au cours de l'exercice déclaré ;
- La date d'embauche et de départ (éventuel) du travailleur ;
- La rémunération soumise à cotisation pour chaque travailleur.

Pour pouvoir déterminer le montant à régulariser, les cotisations versées par l'employeur doivent être connues.

Pour cette raison, **la déclaration annuelle des salaires et de cotisation (DASC) est le complément indispensable à la DISA.**

La DASC permet la régularisation des déclarations déjà faites au cours de l'année par la détermination de l'assiette de cotisations prenant en compte toute la rémunération perçue par chacun des travailleurs. Sur la DASC, on distingue outre les identifiants de l'employeur :

- les colonnes réservées aux cotisations déclarées ;
- les colonnes de cotisations déterminées sur la base des salaires annuels soumis à cotisation pour chaque branche ;
- l'écart de déclarations qui est la différence entre les cotisations versées et le montant que l'employeur devrait effectivement verser à la caisse.

S'il s'agit de travailleurs occasionnels, il faut retenir qu'ils sont soumis aux mêmes règles que les travailleurs permanents. Toutefois, à cause de leur mobilité, l'entreprise doit se rapprocher de l'agence CNPS afin d'arrêter les modalités pratiques de leur déclaration. Cette déclaration concerne les journaliers, les CDD, les vacataires non fonctionnaires...

NB : L'employeur ou l'assuré volontaire est tenu d'informer la CNPS de tous les changements intervenus au niveau de l'entreprise (Adresse géographique ou postale, changement des statuts juridiques, de dirigeant d'activité, etc.).

Paragraphe 2 : Les cotisations sociales

Prélevées sur le salaire brut, les cotisations sociales sont dues à la fois par l'employeur que par le salarié (uniquement la Branche Retraite), toutes les autres branches (AT / MP / PF) sont supportées par l'employeur seul.

Mais les cotisations dues par le salarié étant retenues lors de chaque paie par l'employeur, c'est ce dernier qui doit déclarer et verser l'ensemble des cotisations (contributions patronales et salariales) à la CNPS.

Une mauvaise connaissance de l'effectif exact de l'entreprise et du montant réel des versés aux employés aura une influence sur le montant des cotisations à évaluer. C'est ainsi qu'une maîtrise du nombre de salariés est nécessaire.

A- Les assiettes des cotisations

Selon l'alinéa 1 de l'article 23 du Code de Prévoyance Sociale, les cotisations sont assises sur l'ensemble des salaires y compris les avantages en nature et indemnités diverses versées par l'employeur à son personnel salarié à l'exception des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais. Le régime ivoirien de protection sociale comporte quatre branches : prestations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, retraite et assurance maternité. Il ne prévoit pas de protection en cas de maladie, mais confie des dispositions dans le cadre des prestations familiales en cas de maternité.

Les prestations sont financées par les cotisations versées par l'employeur pour ses travailleurs. Celles-ci sont calculées sur un salaire brut plafonné, lequel est égal, en matière de prestations familiales et d'accident du travail à 70.000 francs CFA par mois et en matière de retraite à 1.647.315 francs CFA par mois (soit quarante-cinq fois le SMIG, 36.607 francs CFA pour 40 heures de travail hebdomadaire). Dans tous les cas, le montant du salaire à prendre en considération pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au SMIG (75.000F anciennement 60.000 F).

1- Le salaire brut

Il est constitué par le traitement de base et par les compléments, primes et indemnités diverses, à l'exclusion des allocations familiales et des indemnités ou remboursements destinés à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi.

2- Les déductions autorisées

Les primes et indemnités de panier, de salissure, de tenue de travail, d'outillage et de transport, sont exclus de l'assiette des cotisations dans les limites suivantes :

- Prime de panier : 3 fois le SMIG horaire ;
- Prime mensuelle de salissure : 13 fois le SMIG horaire ;
- Indemnité mensuelle de tenue de travail : 7 fois le SMIG horaire ;
- Prime mensuelle d'outillage : 10 fois le SMIG horaire ;
- Indemnité mensuelle de transport : elle est exclue de l'assiette des cotisations dans la limite d'une fois le montant exonéré par l'administration fiscale.

Toutes les autres primes, gratifications ou indemnités sont soumises à cotisation.

3- Les Avantages en nature

Les avantages en nature sont intégrés dans l'assiette des cotisations pour leur valeur réelle (le cas spécifique du logement, les cotisations pour apprentis et les cotisations pour les autres catégories assimilées).

B- Le taux des cotisations

Les taux utilisés pour le calcul des cotisations sont les suivants :

- 5% pour les Prestations Familiales ;
- 0,75 % pour l'Assurance Maternité ;
- 2 à 5 % (selon le secteur d'activité) pour les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles ;
- 14% pour l'Assurance Vieillesse.

Les cotisations pour les prestations familiales, l'assurance maternité et les accidents du travail sont à la charge exclusive de l'employeur.

Les cotisations pour la retraite sont à la charge conjointe de l'employeur et du salarié à raison de 7,7 % pour l'employeur et 6,3 % pour le salarié.

Les cotisations sont calculées à partir des salaires plafonnés et des taux de cotisation. Pour que les travailleurs soient de plus en plus satisfaits, de profondes réformes ont été opérées depuis la création de l'institution. Ainsi, depuis 1961, les taux et les plafonds de base de calcul des cotisations des retraités ont évolué comme mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Années de reformes	Plafond mensuel	Taux de cotisation retraite		
		Part salarié	Part employeur	Total
1961	45000	1,20 %	1,80 %	3 %
1976	70000	1,20 %	1,80 %	3 %
1985	1497555	1,60 %	2,40 %	4 %
1994	1647315	1,60 %	2,40 %	4 %
2000	1647315	3,20 %	4,20 %	8 %
2012	1647315	5,40 %	6,60 %	12 %
2013	1647315	6,30 %	7,70 %	14 %

Ces réformes ont aussi permis :

- la mensualisation du paiement des pensions qui étaient trimestrielles ;
- l'amélioration de la méthode de calcul de la pension de retraite ;
- l'âge de départ à la retraite est passé de 55 ans à 60 ans ;
- la durée d'activité minimum pour avoir droit à une pension normale de 10 ans est passée à 15 ans.

La réforme prévoit la mise en place d'une retraite complémentaire suspendue depuis 1984 pour les travailleurs et l'extension de la couverture sociale aux actifs non-salariés et aux secteurs dits informels.

Aussi, depuis l'année 2008, un projet de réforme de la branche de retraite a-t-il été soumis au gouvernement qui, quatre ans plus tard a été adopté parce que la branche retraite de la CNPS affiche des déficits financiers depuis 2004, et présente jusqu'à 2008 un solde cumulé négatif de 110 milliards de FCFA. Les études actuarielles réalisées font apparaître une aggravation de cette situation au cours des prochaines années, et proposent des réformes devant permettre le retour à l'équilibre de cette branche :

1- Le Salaire Plancher : Le montant du salaire mensuel à prendre en considération pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur au SMIG dont le montant actuel est de 75.000 FCFA.

2- Les Salaires Plafonds : Les plafonds sont de :

- 840 000 F par an (210 000 F par trimestre et 70 000 FCFA par mois) pour les prestations familiales, l'assurance maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ;
- 45 fois le SMIG soit actuellement : 32.400.000 FCFA par an (10.800.000 FCFA par trimestre ou 3.600.000 FCFA par mois) pour la retraite.

C- Le paiement des cotisations

L'employeur est responsable du paiement à la CNPS des cotisations (part patronale et part salariale). Le salarié ne peut en aucun cas s'opposer à la retenue de sa part de cotisation (6, 3%) sur son salaire lors de chaque paye.

1- La Périodicité des paiements : Les cotisations sont payées :

- Tous les mois, si l'entreprise emploie 20 salariés ou plus ;
- Tous les trimestres, si l'entreprise emploie moins de 20 salariés.

Le versement des cotisations se fait dans les 15 premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre échu. Le versement des cotisations au-delà de cette période expose l'employeur à des pénalités. Le paiement des cotisations peut se faire par chèque, virement ou en espèces. Il doit être accompagné de l'appel de cotisation.

2- Régularisation annuelle

Les cotisations dues au titre des trois branches sont assises sur l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés et assimilés dans la limite d'un plafond annuel. C'est pour permettre le calcul des cotisations lors de chaque paie, que ce plafond annuel est fractionné selon la périodicité des paies (mois, trimestre).

Cependant, pour respecter le principe de l'annualité du plafond, l'employeur doit procéder à une régularisation des cotisations pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié entre le premier et le dernier jour de l'année considérée.

Cela, afin d'éviter que les indemnités ou gratifications versées à intervalles éloignés soient prises en considération uniquement dans la limite du plafond mensuel de la paye correspondante, ou que les salaires dont le montant mensuel varie sur l'exercice ne soient que partiellement pris en compte dans le calcul des cotisations.

Pour se faire, conformément aux dispositions de l'Art. 26 de la loi 99-477 du 2 août 1999 portant Code de Prévoyance Sociale, l'employeur affilié est tenu de produire une Déclaration Individuelle des Salaires Annuels (DISA) à la CNPS.

Par ailleurs, la DISA a pour but de permettre avec justesse et régularité :

- Le suivi de la carrière des travailleurs ;
- La mise à jour du fichier des salariés en activité ;
- - L'ouverture et la détermination des droits des salariés ;
- - La tenue régulière des comptes employeurs.

Document obligatoire dans l'intérêt des travailleurs et des employeurs, la DISA doit être dûment remplie et transmise à la CNPS au plus tard, pour chaque année, à la fin du premier trimestre de l'année suivante.

Pour les entreprises dotées de moyens informatiques, la CNPS a élaboré une monographie qui leur permet de fournir la DISA sur un support magnétique (disquette, clé USB, carte mémoire, Internet).

En vertu de l'article 30 de la loi précitée, le défaut de production de la DISA aux échéances fixées donne lieu au versement d'une pénalité de 10 % du montant total mensuel des cotisations dues par l'employeur.

3- Contentieux

Les sanctions financières spécifiques et les sanctions pénales feront l'objet de notre analyse.

- **Les sanctions financières** : elles sont composées de la majoration de retard et la majoration forfaitaire.
- **Les sanctions pénales** : l'employeur qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de recouvrement des cotisations, est puni de peines conventionnelles déterminées par décret⁷. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs pour lesquels les versements n'ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des amendes infligés à un même contrevenant puisse excéder dix fois le taux maximum de l'amende prévue.

Paragraphe 3 : Les obligations de l'employeur en matière de contrôle

En vertu des dispositions du Code de Prévoyance Sociale, les agents de contrôle disposent de prérogatives légales dont la mise en œuvre à l'occasion des missions comporte deux types

⁷ Art. 29 du Code de Prévoyance Sociale

d'obligations pour l'employeur : les obligations liées à la personne du contrôleur et celles liées à l'exécution matérielle du contrôle.

A- Les obligations liées à la personne du contrôleur

Il est question du respect de l'intégrité morale du contrôleur, le respect de l'intégrité physique du contrôleur et l'obligation de permettre l'accès à l'entreprise au contrôleur.

1- Le respect de l'intégrité morale du contrôleur

Conformément à l'**article 223 du Code Pénal**, le contrôleur assermenté peut être assimilé à un fonctionnaire en raison de la mission de service public qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. Aussi, est-il interdit à l'employeur de lui faire subir des outrages et tenter de le corrompre par quelque moyen que ce soit (l'interdiction de commettre des outrages envers le contrôleur et l'interdiction de toute tentative de corruption).

2- Le respect de l'intégrité physique du contrôleur

La qualité d'agent assermenté reconnue à l'agent de contrôle lui accorde, conformément à l'article 256 du Code Pénal, le bénéfice de la protection de son intégrité physique contre toute forme d'agression. Ainsi, les violences et voies de fait commises contre le contrôleur dans l'exercice de ses fonctions ou à cette occasion, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à 3 mois et d'une amende de 30 000 FCFA à 300 000 FCFA. Toutefois, si les violences sont les causes de blessures ou de maladies, la peine est l'emprisonnement de 5 à 20 ans. Si la mort s'en est suivie, le maximum de cette peine est prononcé. Dans le cas où ces violences n'ont causé ni blessure ni maladie, la peine est l'emprisonnement de 5 à 20 ans, si elles sont commises avec préméditation ou guet-apens. Si les violences sont commises avec intention de donner la mort, le coupable est puni d'emprisonnement.

3- L'obligation de permettre l'accès à l'entreprise

Le principe du libre accès du contrôleur aux entreprises énoncées par le Code de Prévoyance Sociale en son article 25, est une règle qui s'impose à l'employeur et devant l'application de laquelle il ne peut opposer de résistance.

B- Les obligations liées à l'exécution matérielle du contrôle

Ces obligations tiennent au but et au rôle du contrôle puis les pouvoirs du contrôleur.

1- Le but du contrôle

En principe, le recouvrement des cotisations sociales est basé sur un système déclaratif. Dans un tel système, l'employeur détermine lui-même le montant des cotisations dont il est redevable vis-à-vis de la Sécurité Sociale.

La contrepartie de ce principe est la possibilité pour les Organismes de Sécurité Sociale d'effectuer un contrôle sur la régularité et l'exactitude des déclarations faites par le cotisant.

2- Le rôle du contrôle

Dans la pratique, le contrôleur employeur exerce simultanément une mission de contrôle consistant à :

- faire appliquer la législation de Sécurité Sociale en matière de recouvrement des cotisations et des prestations sociales ;
- vérifier sur place les déclarations des salaires des employeurs ;
- faire des redressements comptables en cas d'omission de certains éléments à prendre en compte pour le calcul des cotisations ;
- débusquer les employeurs clandestins et procéder à leur immatriculation systématique ;
- détecter les fraudes et autres formes d'abus ;
- rechercher les adresses des employeurs disparus ;
- contrôler les déclarations et les informations en matière de prestations.

Il exerce aussi une fonction de conseil consistant à fournir des informations et des conseils aux employeurs dans le cadre de l'interprétation des textes de Sécurité Sociale.

3- Les pouvoirs du contrôleur

En vertu de cette disposition suscitée, les agents de contrôle ont le pouvoir de⁸ :

- Pénétrer librement pendant les heures d'ouverture sans avertissement préalable dans tout établissement assujéti à leur contrôle ;
- Procéder à tout examen, contrôle ou enquête jugé nécessaire pour s'assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :
- Interroger avec ou sans témoins l'employeur ou le personnel de l'entreprise, contrôler leur identité, demander à toute autre personne des renseignements dont le témoignage pourrait sembler nécessaire.
- Requérir la production de tout registre et document dont la tenue est prescrite par les textes en vigueur en matière de travail et de Sécurité sociale dans la mesure où les registres et documents sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

À l'occasion d'une visite d'inspection, l'agent de contrôle doit, informer de sa présence, l'employeur ou son représentant.

Les agents de contrôle prêtent devant le tribunal ou la section de tribunal de leur résidence, le serment prévu à l'article 91.2 du Code du travail.

⁸ Article 25 alinéa 2 du CPS.

Au terme de cette partie, il faut retenir que l'employeur est un acteur incontournable dans la politique de la sécurité sociale.

Étant aussi un acteur indispensable dans les relations travail, toute cette politique de prévoyance sociale est envisagée en vue du bien-être du travailleur en lui octroyant une couverture sociale.

Sous-Section II : Les bénéficiaires des prestations : les assurés sociaux

Le régime ivoirien de protection sociale protège les travailleurs salariés obligatoirement pour les risques :

- maladie ;
- prestations familiales (dont la maternité) ;
- - accidents du travail, maladies professionnelles ;
- - pensions (vieillesse, invalidité et survivants).

Est considéré comme **assuré social, tout travailleur immatriculé à la CNPS**. L'obligation d'immatriculation incombe à l'employeur. Tout travailleur a ainsi le droit de demander son immatriculation et l'affiliation de son employeur.

L'immatriculation à la CNPS est matérialisée par un numéro de douze (12) chiffres qui peut vous être communiqué soit par votre employeur, soit à la CNPS. Le numéro d'immatriculation sert pour toute la vie. Il doit être rappelé au nouvel employeur en cas de changement d'employeur et dans tous vos rapports avec la CNPS.

Il faut rappeler que l'immatriculation à la CNPS crée des obligations aussi bien pour le travailleur que pour son employeur. Ces obligations consistent essentiellement au prélèvement et au versement périodique de cotisations.

L'employeur est tenu pour seul responsable du versement des cotisations (part patronale et part salariale) à leur échéance. Le travailleur ne peut en aucun cas s'opposer à la retenue de sa part de cotisations sur son salaire. Il existe une cotisation pour chacune des branches de prestations gérées par la CNPS. À l'exception de la branche, vieillesse, les cotisations des autres branches sont entièrement à la charge de l'employeur. L'action de la CNPS couvre plusieurs prestations, dont l'Assurance Maternité, les Prestations Familiales, la déclaration de l'A.T et M.P ainsi que l'assurance Vieillesse qui seront étudiées ultérieurement.

Section II : La nécessité de la création d'un organe complémentaire : Caisse Nationale d'Assurance Maladie (IPS-CNAM)

La prévoyance sociale telle que visée par le système détenu par la CNPS ne couvre pas, pour l'instant une grande partie de la population ivoirienne. En effet, le monde agricole et les personnes encore en état d'éducation scolaire semblent exclus dans son mode opératoire. L'Etat de Côte d'Ivoire a donc jugé nécessaire de recourir à une formule complémentaire dénommée

l'Assurance Maladie Universelle. Ainsi, pour assurer la mise en œuvre de cette CMU, le législateur a prévu que soit créée une Institution de Prévoyance Sociale chargée de gérer et de réguler le système de la CMU⁹.

Cette institution qui est la **Caisse Nationale d'Assurance Maladie(CNAM)** a été créée par le décret n° 2014 – 395 en date du 25 juin 2014. Elle est administrée par un Conseil d'Administration et dirigée par un Directeur Général.

La CNAM, qui est une structure légère de pilotage et de régulation de la Couverture Maladie Universelle, accompagnée dans sa mission de gestion de la CMU d'un ensemble d'acteurs opérationnels et institutionnels.

La CNAM délègue donc une partie de ses fonctions aux Organismes de Gestion Déléguée (OGD) qui sont des structures ayant une expertise dans la gestion des risques sociaux (CNPS, CGRAE, Mutuelles, Assurances Commerciales, Gestionnaires de portefeuille maladie...).

La délégation peut porter sur :

- Soit sur des fonctions liées exclusivement au rattachement des personnes couvertes, au recouvrement et au reversement des contributions collectées à la CNAM ;
- Soit sur des fonctions liées exclusivement à la gestion des prestations (contrôle médical, liquidation des factures et ordonnancement des paiements des prestataires de soins) ;
- Soit sur des fonctions qui cumulent le rattachement des personnes couvertes, le recouvrement et la gestion des prestations¹⁰.

Conformément à la loi n°2014 – 131 du 24 mars 2014, la gestion et la régulation de la Couverture Maladie Universelle sont confiées à une Institution de Prévoyance Sociale dénommée Caisse Nationale d'Assurance Maladie, en abrégé IPS-CNAM, créée par le décret n°2014 – 395 du 25 juin 2014.

L'IPS-CNAM est chargée d'assurer :

- la gestion des régimes créés dans le cadre de la loi instituant la Couverture Maladie Universelle ;
- la gestion de tous programmes spéciaux, y compris pour le compte de tiers, dont l'objet concourt à une meilleure prise en charge du risque maladie ;
- le recouvrement des cotisations et les services des prestations afférentes à ces différents régimes ;
- la gestion des fonds collectés au titre des régimes du système de Couverture Maladie Universelle ;
- la régulation de la Couverture Maladie Universelle.

⁹ <https://ipsnam.ci/historique>.

¹⁰ Idem.

En somme, les personnes autres que les travailleurs salariés tels que défini à l'article 2 du code du travail, peuvent adhérer volontairement à une ou plusieurs branches du régime de prévoyance sociale géré par la CNPS quelle que soit la nature de l'activité qu'elles exercent. Il n'existe donc pas de régime spécifique aux travailleurs indépendants, mais ils peuvent adhérer volontairement à l'assurance accident du travail.

Depuis le mois de septembre 2015, une couverture maladie universelle (CMU), instituée par la **Loi n° 2014-131 du 24 mars 2014**, couvre obligatoirement l'ensemble des populations résidant en Côte d'Ivoire. Elle vient mettre fin à cette option d'assurance volontaire pour les non-salariés. Mais son caractère obligatoire demeure théorique, puisque la couverture maladie universelle est toujours dans sa phase expérimentale et se demande à quel moment devient-elle effectivement obligatoire pour tous et profitable à tous.

- Objectifs

10% seulement de la population ivoirienne bénéficie pour le moment d'une protection sociale dont 3% pour le risque maladie. La Couverture Maladie Universelle engendrera donc des bénéfices énormes puisque ce système permettra à des millions de personnes vulnérables économiquement et socialement d'accéder aux soins de santé (autant dire la majorité de la population).

La Caisse nationale de Prévoyance sociale est placée sous la tutelle technique & administrative du Ministre chargé de l'emploi et Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et de la CMU et sous la tutelle économique du Ministère de l'Economie et des Finances.

Quels sont les enjeux, les défis et les perspectives de la Couverture Maladie Universelle pour la Côte d'Ivoire ?

La CMU se définit comme un système obligatoire de couverture du risque maladie au profit des populations résidant en Côte d'Ivoire. Selon le Premier ministre de Côte d'Ivoire, 85 à 90 % de la population ivoirienne ne bénéficie d'aucune couverture sociale. En outre, des risques sociaux majeurs tels que la maladie et le chômage ne sont pas suffisamment, sinon pas du tout couverts par le système actuel.

La Couverture Maladie Universelle est un enjeu énorme de développement durable. Les avantages d'une telle politique pour les pays du sud sont nombreux.

La CMU participe à la réduction de la pauvreté, à l'équité et à la cohésion sociale, selon la résolution qui a permis de l'instituer lors d'une assemblée générale de l'ONU en 2012.

Les régimes de la CMU

La CMU comprend deux régimes qui sont gérés par une institution de prévoyance sociale (IPS) dénommée Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), régie par les dispositions de la loi 99-476 du 2 août 1999 :

- Un régime contributif, dénommé Régime Général de Base (RGB) financé par les cotisations des assurés, qui vise la majorité de la population résidant en Côte d'Ivoire.

- Un régime non contributif, dénommé Régime d'Assurance Médicale (RAM), qui vise les indigents et pour lequel l'Etat se substitue aux assurés pour le paiement des cotisations.

CNAM délègue une partie de ses fonctions à des organismes qui sont soit des Organismes de gestion délégué OGD cotisations, soit des OGD prestations.

- Les OGD cotisations (CNPS, CGRAE, Soldes civile et militaire) ont pour mission d'identifier les assurés et employeurs, de recouvrer les cotisations, reverser les contributions collectées à la CNAM.

- Les OGD prestations (MUGEF-CI, Assureurs privés, Gestionnaires de portefeuille maladie) ont pour mission de procéder au contrôle médical et à la liquidation des factures / prestataires,

de faire l'ordonnancement des paiements des prestataires de soins, d'assurer la gestion informatique des assurés, employeurs et prestataires de soins qui leurs sont respectivement affiliés.

- SNEDAI

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'enrôlement et de l'identification des assurés, l'Etat de Côte d'Ivoire a signé avec la société SNEDAI un contrat de partenariat Public-Privé approuvé par le décret n° 2014-647 du 29 octobre 2014 qui est chargée de procéder à l'enrôlement biométrique des assurés de la CMU et de mettre en place un applicatif de gestion de la CMU ainsi que son environnement matériel et logiciel.

- Les prestataires de soins de santé : Toutes les entités qui ont la charge de livrer aux assurés de la CMU les prestations nécessaires à la prise en charge de leurs besoins et problèmes de santé (professionnels de la santé du secteur public et du secteur Privé).

Comment bénéficier des prestations ?

Plusieurs étapes sont à franchir en vue de permettre aux populations de bénéficier effectivement de la prise en charge de leurs soins de santé.

Etape. 1- L'enrôlement

L'enrôlement consiste à recueillir des données biométriques et biographiques auprès des populations.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'enrôlement et de l'identification des assurés, l'Etat de Côte d'Ivoire a signé avec la société SNEDAI un contrat de partenariat Public-Privé approuvé par le décret n° 2014-647 du 29 octobre 2014.

Cette opération entièrement gratuite a démarré le 30 décembre 2014 et se déroule dans les sites d'enrôlement installés sur l'ensemble du territoire (96 sites fixes) - Voir répartition des sites d'enrôlement le site à l'adresse www.ipsenam.ci

Renforcement de l'enrôlement en cours : Un renforcement du dispositif opérationnel d'enrôlement est en cours.

L'intégration des bases biométriques (6 millions de personnes) disponibles au niveau national (Carte nationale d'identité, Passeport, Permis de conduire, etc.) dans les bases de la CNAM est en cours.

Une Production locale de la carte : Le centre de production des cartes est opérationnel. La production locale des cartes a démarré à partir de février 2016 (capacité de production de 26.000 cartes par jour). La distribution des cartes avait été prévue pour novembre 2016.

Etape. 2- L'immatriculation

Elle consiste à attribuer un identifiant (numéro) à chaque assuré. Cet identifiant a un caractère unique et deviendra à terme le numéro de sécurité sociale unique en Côte d'Ivoire. L'identification se matérialise par la délivrance d'une carte individuelle biométrique sécurisée permettant de lutter contre la fraude.

Etape. 3- Les cotisations

La phase de paiement des cotisations ouvre droit aux prestations de la CMU. Chaque assuré devra s'acquitter de la cotisation de 1 000 FCFA par mois pour bénéficier des prestations de soins de santé.

- Pour les fonctionnaires civils et militaires en activité : par l'intermédiaire des Soldes civile et militaire ;
- Pour les fonctionnaires à la retraite : par l'intermédiaire de la CGRAE ;
- Pour les salariés et retraités du privé : par l'intermédiaire de la CNPS ;
- Pour les indépendants : plusieurs mécanismes possibles (CNPS, mutuelles, coopératives, sociétés d'assurance...) ;
- Pour les indigents : l'Etat se substitue à ceux-ci pour le paiement de leurs cotisations.

Etape. 4- Les prestations

Selon l'article 6 de la loi, les prestations offertes au titre de la CMU sont des soins de santé de base relatifs :

- à la maladie ;
- à l'accident ;
- à la maternité ;
- à la réhabilitation physique et fonctionnelle.

À l'exclusion des Accidents de Travail et Maladies Professionnelles gérés par d'autres régimes. Le bénéfice des prestations est subordonné au respect d'une période de stage (délai de carence) de 3 mois.

3- Articulation du panier de soins de la CMU avec les prestations des Mutuelles

Les prestations sont liquidées par l'OGD en charge ou du bénéficiaire. Le coût est entièrement pris en charge par la CNAM.

Une condition : l'organisme en charge de la liquidation doit être conventionné comme OGD Prestation de la CMU.

Deux cas sont possibles :

1. Le bénéficiaire utilise la CMU pour ses soins, le coût est nul pour l'assureur.
2. Le bénéficiaire utilise son assurance complémentaire.

La liquidation des composantes de base et complémentaire est effectuée en une seule fois par la mutuelle (gestion directe) ou le gestionnaire (gestion déléguée) en charge du contrat. La part CMU (actes CMU + tarifs CMU) est remboursée à la mutuelle.

Les outils de la CMU

- **N° de Sécurité sociale unique** : Cet identifiant a un caractère unique et deviendra à terme le numéro de sécurité sociale unique en Côte d'Ivoire.

Code Pays/ N°/Clé de contrôle (13 caractères).

- **Carte biométrique : L'identification** se matérialise par la délivrance d'une carte individuelle biométrique sécurisée permettant de lutter contre la fraude.

- **Lecteur de la carte biométrique** : Le second outil de lutte contre la fraude sera constitué du lecteur de carte biométrique permettant de confirmer l'identité du patient dans l'établissement de santé.

- **Feuille de soins (Papier et électronique)** : 4 types de feuilles (feuille de soins, bulletin biologie, radiologie, médicaments).

Remarque importante : Les pathologies identifiées par le praticien sont obligatoirement spécifiées sur la feuille de soins pour faciliter le contrôle médical lors de la liquidation.

Exemple1 : Un vendeur ambulant peut se faire soigner à l'hôpital avec sa carte CMU sans payer tous les frais

Exemple2 : Un étudiant ou un commerçant peut se faire soigner dans un hôpital public avec sa carte CMU

CHAPITRE II :

LES PRESTATIONS SOCIALES, OBJET DE LA PREVOYANCE SOCIALE

Les prestations assurées par la CNPS au profit de ses contribuables méritent d'être appréciées avant de nous prononcer sur les incidences de ces prestations.

Section I : Les différents types de prestations offertes par la CNPS en Côte d'Ivoire

Il s'agit principalement de l'**Assurance Maternité**, les **Prestations Familiales**, la déclaration de l'**A.T et M.P** ainsi que l'**assurance Vieillesse**

Paragraphe 1 : L'assurance maternité

Les prestations d'assurance maternité sont dues à la femme salariée pendant le congé de maternité et la grossesse. Elles comprennent les indemnités journalières et les frais médicaux et pharmaceutiques. Nous analyserons deux sections dans ce chapitre. D'une part, les indemnités journalières des femmes salariées en congé de maternité **(A)** et d'autre part, le remboursement des frais d'accouchement **(B)**.

A- Les indemnités journalières des femmes salariées en congé de maternité

Elles sont dues pendant la durée du congé de maternité qui est de quatorze semaines, six semaines avant et huit semaines après l'accouchement.

En cas d'un repos supplémentaire justifié par une maladie résultant de la grossesse ou de l'accouchement, l'arrêt de travail peut être prolongé jusqu'à concurrence de trois semaines (21 jours) maximum.

À la femme salariée du secteur privé et assimilé et à la femme agent temporaire, contractuelle ou journalière de l'administration publique.

Les indemnités journalières correspondent au salaire que la femme percevait au moment de son départ en congé : salaire de base augmenté, le cas échéant, des primes et indemnités inhérentes à la nature de l'emploi, à l'exclusion de tout ce qui a un caractère de remboursement. Elles sont calculées au prorata du temps de repos effectif et sont soumises à l'impôt. Le règlement se fait par mois et à terme échu.

Les conditions du paiement de cette indemnité sont les suivantes :

- Être salariée en activité chez un employeur affilié à la CNPS ;
- Avoir accompli une période de stage (durée minimale pour avoir droit à une prestation) de trois (3) mois continus ;
- Arrêter effectivement de travailler à partir de sept mois et demi de grossesse ;
- Résider sur le territoire ivoirien.

Les formalités à remplir pour obtenir cette indemnité sont les suivantes :

- Justifier d'au moins 3 mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs affiliés à la CNPS
- Arrêter effectivement de travailler à partir de sept mois et demi de la grossesse ;
- Résider sur le territoire ivoirien.

Pour bénéficier des indemnités journalières, la femme salariée doit produire les pièces suivantes :

- Une attestation de travail (présence) délivrée par l'employeur ;
- Une attestation d'arrêt de travail pour congé de maternité ;
- Un certificat de grossesse de 7 mois et demi indiquant la date présumée d'accouchement ;
- Les 3 derniers bulletins de paie précédant l'arrêt de travail ;
- À la reprise du travail, une attestation de reprise de travail signée par l'employeur ;
- Si le repos se prolonge au-delà de 14 semaines, un certificat médical accompagné d'un rapport médical doit être délivré par le médecin.

Ce certificat médical devra préciser que la prolongation est en rapport avec la grossesse ou les couches. En plus du certificat médical, un certificat de non reprise de travail doit être délivré par l'employeur.

B- Le remboursement des frais d'accouchement et frais pharmaceutiques

Les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques liés à la grossesse font l'objet de remboursement dans les conditions prescrites par les textes en vigueur.

Le remboursement des frais d'accouchement et des soins médicaux concerne les frais d'hospitalisation, les frais pharmaceutiques et les soins médicaux liés à la grossesse.

Mais qui a vraiment droit à ces remboursements ?

Il s'agit de la femme salariée en grossesse. Les remboursements sont dus à la femme salariée à partir du 3^{ème} mois de la grossesse.

Concernant les frais pharmaceutiques, les médicaments doivent être délivrés exclusivement pour les maladies liées à la grossesse ou aux couches. Les remboursements se font :

- Aux prix portés sur l'ordonnance (au vu des vignettes collées sur l'ordonnance) ;
- Dans la limite des sommes réellement déboursées.

Les ordonnances médicales sont remboursées à partir du 3^e mois de la grossesse jusqu'à la reprise du travail après accouchement.

Relativement aux frais d'accouchement, l'accouchement doit avoir lieu sous contrôle médical. Les montants sont appréciés selon les critères suivants :

- En établissement sanitaire privé : sur la base du taux journalier de la 2^e catégorie des hôpitaux publics ;

- Plus 5 000 F pour l'accouchement avec un supplément de 2 000 F par enfant s'il y a accouchement multiple ;
- En formation sanitaire publique ; taux de la 2^e catégorie par le nombre de jours d'hospitalisation.

Concernant les soins médicaux proprement dits, ils sont remboursés en cas de :

- Accouchement à domicile ;
- Accouchement dans une formation sanitaire publique ou privée, quand les soins médicaux ne sont pas pris en compte dans le tarif de la journée.

NB : Le remboursement est effectué en fonction du tarif des consultations externes applicables dans les établissements hospitaliers publics.

Ledit remboursement intervient à la demande des bénéficiaires et après validation des factures par le médecin conseil de la CNPS.

Les prestations liées à l'assurance maternité sont calculées à compter de la date de dépôt du dossier à la CNPS et payées si l'intéressé remplit toutes les conditions de fond et de forme.

Les arriérés de paiement des prestations familiales, ne sont plus dus après deux (2) ans. En somme, les remboursements sont effectués à la demande des bénéficiaires et après validation des factures par le médecin conseil de l'agence de l'assuré social. Ces remboursements sont opérés que dans la limite des sommes réellement déboursées. Le délai de rétroactivité, en ce qui concerne les paiements pour les prestations familiales et assurance maternité, est de 2 ans maximum.

Paragraphe 2- Les prestations familiales

Les prestations familiales sont des prestations sociales dont l'objet est **d'apporter aux familles une aide compensant partiellement les dépenses engagées pour la subsistance et l'éducation des enfants.**

Afin d'aider le travailleur à faire face à ses charges familiales et en vue de promouvoir la protection maternelle et infantile, l'emploi féminin ainsi que l'éducation des enfants, la loi a prévu les prestations suivantes :

- Les allocations prénatales ;
- Les allocations de maternité ;
- Les allocations au foyer du travailleur ;
- Les allocations familiales.

La condition générale de bénéfice des prestations au titre de la branche des prestations familiales est de justifier d'au moins 3 mois de travail consécutifs chez un ou plusieurs employeurs.

Quatre (04) sections : les allocations prénatales (**A**), les allocations de maternité (**B**), les allocations au foyer du travailleur (**C**) et enfin, les allocations familiales (**D**).

A- Les allocations prénatales

Elles sont dues, pour les neuf mois de la grossesse, à toute femme salariée ou conjointe légale d'un travailleur salarié à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré. Elles sont payées à la mère et dont les montants sont fractionnés de la façon suivante :

- 3 000 F après le 1er examen médical (fait par un médecin) vers le 3ème mois de la grossesse;
- 6 000 F après le 2ème examen (fait par un médecin ou une sage-femme) vers le 6ème mois ;
- 4 500 F après le 3ème examen (fait par un médecin ou une sage-femme) à 7 mois et demi de la grossesse.

Relativement aux formalités à accomplir, en plus de la condition générale définie ci-dessus, la conjointe du travailleur ou la femme salariée doit :

- Effectuer les visites médicales à 3 mois, à 6 mois, à 7 mois et demi de la grossesse. La première visite doit obligatoirement être effectuée par un médecin et les deux autres soit par un médecin, soit par une sage-femme.
- Fournir les certificats médicaux relatifs à ces différentes visites.

La déclaration de grossesse accompagnée d'un certificat médical doit parvenir à la CNPS avant la fin du 3ème mois de grossesse.

NB : les allocations prénatales ne vous sont versées qu'après chaque examen. Sous peine de rejet, les examens prénataux doivent être effectués aux moments indiqués et par les autorités médicales compétentes.

B- Les allocations de maternité

Elles sont dues pour toute femme ou conjointe légale d'un travailleur salarié qui donne naissance à un enfant né viable, sous contrôle médical et inscrit à l'état civil. Elles sont payées à la mère ou à défaut au père à 18 000 F payable en fraction de :

- 9 000 F à la naissance ;
- 4 500 F lorsque l'enfant atteint 6 mois ;
- 4 500 F lorsqu'il atteint 12 mois.

Les formalités à remplir exigent qu'en plus de la condition générale définie plus haut, la conjointe du travailleur ou la femme salariée doit :

- Faire effectuer au nouveau-né des visites médicales tous les 2 mois à partir de sa naissance jusqu'au 12ème mois (soit au total, 6 visites médicales). Chaque visite doit être certifiée par le médecin ou la sage-femme.
- Fournir l'extrait de naissance et les certificats médicaux d'accouchement et des différentes visites.

Notons qu'en cas de non-assistance à la naissance par un médecin, demander une constatation d'impossibilité en présentant l'enfant à un médecin, une sage-femme ou une infirmière. Les jumeaux, triplés... donnent droit à des montants d'allocations de maternité doubles, triples.

C- Les allocations au foyer du travailleur

Elles sont perçues à l'occasion de la naissance de chacun des 3 premiers enfants issus du premier mariage (contracté devant un officier de l'état civil) au travailleur. Cependant, en cas de décès du premier conjoint déclaré à l'état civil, ces allocations peuvent être payées pour les enfants du second mariage, le nombre total d'enfants pouvant ouvrir droit à cette allocation, étant limité à trois.

Elles sont perçues à l'occasion de la naissance de chacun des 3 premiers enfants issus du premier mariage (contracté devant un officier de l'état civil).

Cependant, en cas de décès de la première épouse, déclarée à l'état civil, cette allocation peut être payée pour les enfants du second mariage (le nombre total d'enfants pouvant ouvrir droit à cette allocation, est fixé à trois).

Naturellement, elles sont payées à la mère ou à défaut au père. Le montant de cette allocation est actuellement de 18 000 F par enfant, payable en une seule fois à la naissance de chacun des 3 premiers enfants. Les enfants pris en compte sont ceux qui sont finalement viables, sous contrôle médical et déclarés à l'état civil. En plus de la condition générale définie plus haut et des conditions spécifiques ci-dessus énumérées : les enfants doivent être nés viables, sous contrôle médical et déclarés à l'état civil ; fournir un extrait d'acte de naissance (ou le jugement supplétif) et le certificat d'accouchement pour chaque enfant.

D- Les allocations familiales

Elles sont octroyées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de 14 ans. Toutefois, la limite d'âge est portée à :

- 18 ans pour l'enfant placé en apprentissage ;
- 21 ans s'il poursuit ses études ou si, par suite d'infirmité ou de maladie, il ne peut exercer un travail rémunéré.

NB : Pour les enfants scolarisés, il est exigé le certificat de scolarité qui doit préciser si l'enfant est boursier ou non boursier.

De même pour l'enfant en apprentissage, il est exigé un contrat d'apprentissage qui doit préciser si l'apprenti perçoit ou non un salaire. Dans l'affirmative, le montant du salaire doit être indiqué.

Les enfants pris en compte sont les enfants :

- d'allocataires issus de mariages inscrits à l'état civil ;
- de la femme de l'allocataire, issu d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf si ces enfants sont restés à la charge du premier mari ou si celui-ci contribue à leur entretien ;
- adoptés ou légitimés par l'allocataire, conformément aux dispositions du code civil ;
- des mères célibataires salariées si celles-ci ont la charge de leur enfant sans l'aide du père. Cette situation doit être attestée par une ordonnance de puissance paternelle délivrée par le tribunal.

Ces indemnités sont payées à la mère et à titre exceptionnel, à la personne qui a la charge de l'enfant dont le montant est de 5000 F par enfant et par mois, payables aussi par trimestre. Leur paiement est subordonné aux conditions suivantes :

- L'assuré doit consacrer un temps minimum à son travail ;
- L'assuré doit être marié légalement. S'agissant des femmes célibataires, elles doivent bénéficier d'une ordonnance de puissance paternelle ;
- L'assuré doit avoir au moins un enfant à sa charge âgé de moins de 21 ans.

En plus de la condition générale définie plus haut et des spécificités ci-dessus énumérées, les conditions suivantes doivent être réunies :

- Pour le travailleur : être marié légalement.
- S'agissant des femmes salariées (mariées ou célibataires), elles doivent bénéficier d'une ordonnance de puissance paternelle ;
- Pour l'enfant, il doit être : issu du travailleur marié ; issu d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf si cet enfant est resté à la charge du premier mari ou si celui-ci contribue à son entretien ; adopté ou légitimé par l'allocataire, suivant les règles du code civil ; issu de la femme salariée (célibataire ou mariée) si celle-ci a la charge de l'enfant sans l'aide du père. Cette situation doit être attestée par une ordonnance de puissance paternelle délivrée par le tribunal.

Pour bénéficier des allocations familiales, le travailleur doit produire les pièces suivantes :

- Attestation de travail remplie par son employeur (chaque semestre) ;
- Extrait d'acte de mariage ;
- Certificat médical pour enfant de moins de 6 ans ou infirme (chaque année)
- Attestation de fréquentation scolaire pour l'enfant scolarisé (chaque année scolaire) ;
- Certificat d'assiduité et de contrat d'apprentissage pour l'enfant en apprentissage (Chaque année) ;
- Ordonnance de puissance paternelle (pour les mères salariées).

Les allocations familiales sont payées soit au guichet CNPS pour les allocataires employés par les personnes physiques ainsi que les conjoints d'assurés décédés, soit dans les entreprises (paiement par employeur).

Dans ce dernier cas, après chaque paiement, l'employeur est tenu de retourner le bordereau de paiement à la CNPS avec les émargements des salariés ayant perçu leurs allocations. L'employeur devra reverser à la CNPS, le montant total des allocations familiales qui n'ont pas été versées aux bénéficiaires.

Des allocataires employés par des personnes physiques sont payés aux guichets de l'agence CNPS dont dépend leur employeur.

En ce qui concerne les conjoints d'assurés décédés, leurs paiements sont effectués à l'agence de la CNPS dont relevait le défunt.

NB : la femme peut continuer de bénéficier des allocations familiales si elle est veuve d'un allocataire qui décède en activité, même si elle n'exerce aucune activité.

Paragraphe 3.- La déclaration de l'AT/MP

Les accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (PM) constituent pour les économies des pays en développement un véritable problème de santé publique, au regard des indicateurs de fréquence et de gravités disponibles.

Malgré les progrès observés dans le domaine de la prévention, un grand nombre de travailleurs est victime d'atteintes physiques et psychologiques d'origine professionnelle.

Dans la **quasi-totalité des Etats, ces altérations de la santé donnent droit à réparation, sur la base d'arsenaux juridiques souvent complexes et peu connues des bénéficiaires.**

À la différence du secteur privé, les mécanismes de réparation des lésions professionnelles dans l'administration publique restent grandement méconnus des fonctionnaires, des médecins et souvent, des responsables hiérarchiques de la victime.

À travers une présentation des structures spécialisées, des procédures en vigueur d'une part, et une analyse critique de ces dispositions d'autre part, ce travail vise à informer de manière élargie les différents partenaires en présence.

En Côte d'Ivoire, l'organisation de la prise en charge des victimes de lésions professionnelles dans le secteur public repose sur deux textes essentiels : **le décret n° 68-82 du 9 février 1968 et le décret n° 71-301 du 25 juin 1971**. Le premier décret porte réparation pécuniaire accordée aux agents de l'Etat en cas de maladie contractée en service, ou d'accidents survenus dans l'exercice de leurs fonctions.

L'arrêté interministériel n° 8993 du 16 octobre 1974, pris conjointement par les ministères de la fonction publique, de la santé et de l'économie précise les modalités d'application dudit décret. Le second décret porte institution d'un comité médical et d'une commission de réforme. Ces deux décrets précisent la nature des lésions réparées, ainsi que les procédures d'instruction des dossiers de demande. Ces textes ont été en application respective de la loi n° 64-488 du 21 décembre 1964 portant statut général de la fonction publique, et de **l'article 14 de la loi n° 62-405 du 7 novembre 1962 portant organisation des pensions civiles.**

Les bénéficiaires visés par le décret de 1968 et par l'arrêté de 1974 sont les fonctionnaires, les fonctionnaires détachés. Les agents temporaires des administrations et établissements publics administratifs de l'Etat et leurs ayants-droits.

Les types de lésions concernées : L'article 1er du décret de 1968 présente le champ des atteintes visées. Il s'agit bien des invalidités résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente, soit d'une maladie d'origine professionnelle. La définition de l'accident y est clairement spécifiée. **Il s'agit de l'accident par le fait ou à l'occasion du service, de l'accident de trajet et de l'accident survenu au cours des missions.**

Cette définition est identique à celle appliquée aux travailleurs du secteur privé.

Un AT réunit obligatoirement trois conditions : **un fait accidentel, une lésion et un lien entre le fait et la lésion.**

Contrairement au secteur privé, il faut que l'accident entraîne de facto des séquelles ou une incapacité permanente ou les incapacités partielles, c'est-à-dire les accidents parvenus au stade de guérison.

Rappelons que **les séquelles désignent les lésions qu'aucun traitement ne peut modifier, la guérison étant l'expression de la restitution ad integrum de l'organe lésé.**

À l'opposé des AT, **les maladies visées par le décret de 1968 n'ont pas été définies. Il n'est nullement fait allusion aux tableaux de maladies professionnelles indemnissables.**

Les premières sont expressément inscrites sur une liste de tableaux dits de **maladies professionnelles indemnissables**, les secondes n'y figurant pas. **Les maladies à caractère professionnel ne donnent accès à aucune réparation.** Les tableaux actuels au nombre de 42, sont annexés au code de prévoyance sociale.

Ils représentent le seul instrument médico-légal indispensable à la reconnaissance et à l'indemnisation des MP. Sans un tel instrument, l'imputabilité d'une maladie à l'exécution d'une activité professionnelle demeure un exercice difficile, périlleux, souvent éloigné de toute objectivité.

Le risque d'une telle situation est la sous-estimation ou la surestimation des MP reconnues par des structures compétentes.

A- La Procédure de déclaration et reconnaissance

Elle peut être schématiquement subdivisée en trois parties, à savoir **la demande ou déclaration, l'instruction ou traitement de la demande, et la décision de reconnaissance et d'indemnisation.**

Après une section préliminaire portant sur les aspects médico-légaux des AT et MP dans le secteur public en C.I, trois (03) autres sections jalonnent les AT et MP dans le secteur privé : il sera question de la notion de AT et MP **(1)**, de la constitution du dossier de l'AT et MP **(2)** et des droits de victimes d'AT ou d'une MP **(3)**.

1.- Notion d'AT et MP

1-1- Il se pose ici la question de savoir : qu'est-ce qu'un accident du travail ?

Est considéré comme accident du travail¹¹ :

- L'accident survenu à un travailleur, quelle qu'en soit la cause, par le fait, à l'occasion ou en raison de son travail ;

¹¹ Article 66 de la loi n° 99-477 du 02 août 1999 portant code de prévoyance sociale ; article 26.1 du code du travail.

- L'accident de trajet, c'est-à-dire l'accident qui survient pendant le trajet de la résidence du travailleur au lieu de son travail et vice-versa dans la mesure où le parcours qu'il doit effectuer n'a été ni interrompu ni détourné pour un motif personnel ou indépendant de son emploi ;

- L'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont à la charge de l'employeur, en application du code du travail : mission, recrutement, déplacement...

Il s'agit des frais de voyage de celui du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs vivant habituellement ainsi que les frais de transport de leur bagage (*du lieu de la résidence habituelle au lieu de travail ou du lieu d'emploi ou lieu de résidence habituel*).

Les formalités à remplir en cas d'Accident du Travail

Déclaration de l'accident

L'accident doit être déclaré par l'employeur dans les 48 heures à son agence CNPS de rattachement.

En cas de carence de l'employeur, **la victime ou ses ayants droits dispose d'un délai de 2 ans maximum pour faire cette déclaration.** Passé ce délai, la CNPS ne prend plus en charge le dossier.

Cette déclaration est faite en 3 exemplaires sur un imprimé à retirer à la CNPS.

NB : La date de la première constatation médicale de la Maladie Professionnelle est assimilée à la date de contraction de la maladie.

Le délai de 48 heures et de 2 ans accordé respectivement à l'employeur et à la victime et ses ayants droits pour faire la déclaration court à partir de cette date.

Le Rôle de l'employeur : ici l'employeur est tenu :

- De fournir à la victime, un feuillet d'accident ;
- De faire assurer les soins de Première Urgence ;
- D'aviser le médecin de l'entreprise ou, à défaut, le médecin le plus proche ;
- De diriger la victime vers le centre médical, hôpital privé conventionné ou public ou la formation sanitaire la plus proche.

1-2- Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?

La conception et la mise en œuvre des politiques de prévention des risques professionnels et la problématique de l'actualisation des listes des maladies professionnelles pose la question préalable de la disponibilité des données fiables et utiles.

De ce point de vue, la collecte et l'enregistrement concernant les statistiques sur les maladies professionnelles apparaissent aujourd'hui comme une nécessité tant sur le plan national qu'au niveau sous régional.

C'est dans ce cadre que l'Interafricaine de Prévention des Risques Professionnels a demandé à la Côte d'Ivoire d'abriter l'Observatoire sous régional des accidents de travail [AT] et maladies professionnelles (MP) afin de parvenir à une harmonisation du recueil statistique des maladies professionnelles et des accidents du travail.

Ceci, en vue de mesurer l'impact des politiques et d'évaluer le coût de la prévention. Le fondement légal du recueil des données statistiques sur les maladies professionnelles en Côte

d'Ivoire réside dans *l'article 127 de la loi 99-477 du 02 août 1999 portant modification du Code de Prévoyance Sociale Ivoirien.*

Cet article impose à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) de recueillir tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquels ils sont survenus, de leurs fréquences et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent.

En l'absence de définition légale comme les AT, la définition de la MP nous est fournie par la jurisprudence et par la doctrine.

La Maladie Professionnelle est une maladie contractée par le travailleur exposé de façon habituelle à l'action de certains agents nocifs dans l'exécution de son travail.

Pour le professeur Jean Sylvain Bonny : la définition la plus simple de la maladie professionnelle, **c'est une maladie qui est en rapport avec le travail, la profession, le métier.**

Dans le Code de prévoyance sociale, **on dit qu'une maladie est professionnelle, lorsqu'elle survient chez un travailleur qui est exposé de façon habituelle à un risque au cours de son activité professionnelle.** Il s'agit de risque chimique, physique, biologique, ergonomique.

1-3- Quelle est la différence entre les maladies indemnissables et les maladies à caractère professionnel ?

Les maladies professionnelles indemnissables sont des maladies qui sont déjà reconnues, en tant que telles par le législateur. On les retrouve sur une liste de 42 tableaux. **Cependant, certaines maladies qui ne sont pas sur la liste, peuvent être en rapport avec le travail. Il s'agit de maladies à caractère professionnel.** On peut avoir un asthme dû à une situation donnée reconnue en France ou ailleurs et non en Côte d'Ivoire où on ne reconnaît que 42 tableaux. Nous devons faire en sorte que ces maladies soient prises en compte.

NB : Le gros problème qui se pose dans nos pays, c'est celui des maladies à caractère professionnel. Si l'on vous donne les statistiques, aujourd'hui sur les maladies professionnelles, cela ne reflète pas la réalité du terrain.

Il y a nettement plus de maladies à caractère professionnelle que de maladies professionnelles indemnissables.

Les maladies à caractère professionnel devraient constituer l'enjeu dans la politique de santé au travail en Côte d'Ivoire.

1-4- Comment se faire indemniser, une fois la maladie professionnelle contractée ? C'est l'employeur qui déclare la maladie à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).

On peut déclarer plusieurs maladies, mais ne pas les reconnaître toutes. Il y a une étape de reconnaissance de la maladie professionnelle par les médecins conseils de la CNPS. Ce n'est qu'après qu'on a une étape de réparation.

Il y a donc quatre étapes : **diagnostic, déclaration, reconnaissance et réparation.**

Mais on laisse la possibilité également au travailleur de déclarer la maladie directement à la CNPS.

Le diagnostic, en principe doit se faire par tout médecin. Cela, après les examens cliniques et complémentaires qui permettent de confirmer ou d'infirmer le diagnostic. Le médecin remet au travailleur un certificat médical notifiant qu'il est atteint de telle maladie.

Le patient va retourner à son entreprise pour déposer le certificat médical et l'employeur va réunir tous les documents, c'est-à-dire le certificat médical et l'attestation de travail prouvant son appartenance à l'entreprise et va faire la déclaration à la CNPS.

Si jamais, il y a une réticence ou une résistance de la part de l'employeur, le travailleur s'adresse directement à la CNPS.

Une fois la déclaration faite, il y a l'étape de reconnaissance.

Là, il y a des critères de symptomatologie, de délai de prise en charge et de profession exposée. Autrement dit, le système ivoirien de reconnaissance de maladie professionnelle est basé sur les tableaux. Au niveau des colonnes, la première est réservée aux symptômes, c'est à-dire les signes de la maladie. La deuxième colonne, c'est le délai qui permet la prise en charge.

Il s'agit du délai maximal entre la constatation de l'affection et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé au risque.

Donnons l'exemple de quelqu'un qui part à la retraite. Ce n'est pas parce que vous êtes retraités que vous ne pouvez pas avoir une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle peut se révéler à la retraite, c'est-à-dire après un temps plus ou moins long.

Il existe un délai qui permet à la CNPS de dire que cette maladie rentre bien dans le cadre des maladies professionnelles.

Le délai est fonction des maladies. Cela peut partir de 7 jours à 30 ans pour les cancers. Un cancer peut se révéler après plusieurs années.

1-5- Comment un retraité peut-il prouver qu'il a une maladie professionnelle ?

En fonction des tableaux, quelqu'un qui est à la retraite depuis tel nombre de mois ou d'années, peut avoir une maladie rattachée à sa profession. Il consulte tout médecin qui fait le diagnostic en précisant bien que cette maladie est inscrite à tel tableau.

Avec le certificat médical délivré par le médecin et avec les documents prouvant qu'il a exercé dans une entreprise donnée où le risque était ou est bien présent, il se rend à la CNPS.

Le secteur des industries manufacturières est en tête pour les maladies professionnelles et les accidents du travail. Les données provenant de la CNPS le confirment.

D'après la définition, une maladie professionnelle prend naissance sur le lieu de travail. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes de santé émergents et qui concernent par exemple le stress. Il reste très difficile de dissocier le stress au travail du stress à la maison, parce que l'homme constitue un tout. Un lieu peut influencer un autre. L'environnement du travail doit être favorable à l'épanouissement du travailleur. L'homme passe 8 heures par jour au travail. Il est donc important que cet environnement lui soit propice pour son épanouissement.

L'employeur doit donc s'assurer que le travailleur se trouve dans de bonnes dispositions psychologiques, physiques, sociales pour exercer sa fonction.

Il faut souligner que l'employeur est tenu d'évaluer les risques professionnels. Il est responsable de la sécurité et de la santé du travailleur.

Le programme de prévention que l'employeur doit mettre en place doit reposer sur une parfaite connaissance des risques professionnels. Le médecin du travail doit contribuer de façon active à mettre en place des stratégies pour protéger les travailleurs collectivement et individuellement. En principe, au sein de l'entreprise, on a le Comité d'hygiène de sécurité, et de conditions au travail présidé par l'employeur. En son sein, il y a le médecin, le responsable des ressources humaines, le responsable de la formation, les délégués...qui peuvent influencer la politique de santé et de sécurité de l'entreprise. Je pense qu'il faut aujourd'hui former les membres du comité d'hygiène pour qu'ils sachent leurs missions. C'est une obligation pour toute entreprise de plus de cinquante salariés. L'obligation demeure également pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui utilisent des produits dangereux. Pour répondre à votre question avant celle-là, il faut dire que le moyen de recours est abord à l'intérieur du comité d'hygiène.

À l'extérieur, au niveau du ministère de la Fonction publique et de l'emploi, nous avons une direction de santé et sécurité au travail où il y a des médecins inspecteurs du travail. C'est la continuité de l'inspection du travail. C'est son rôle de veiller à l'application des lois sur la sécurité et la santé du travailleur au niveau des entreprises. Ce sont des médecins assermentés qui n'entrent dans les entreprises, à tout moment pour constater les conditions de travail.

Une Maladie Professionnelle est une maladie contractée par le travailleur exposé de façon habituelle à l'action de certains agents nocifs dans l'exécution de son travail.¹² Elle doit figurer sur la liste des Maladies Professionnelles prévues par les textes.

Trois éléments caractérisent la Maladie Professionnelle :

- Le travailleur doit avoir été exposé au risque pendant certaines périodes ;
- Le travailleur doit présenter les symptômes de la maladie dans un délai déterminé après avoir changé ou quitté l'emploi à l'occasion duquel il pouvait être exposé ;
- La maladie doit figurer sur la liste des Maladies Professionnelles.

Au niveau des conditions de prise en charge¹⁵, la législation ivoirienne comme la quasi-totalité des législations africaines subordonnent la prise en charge d'une maladie professionnelle à son inscription sur une liste limitative.

L'indemnisation d'une maladie professionnelle obéit ainsi à trois conditions cumulatives :

- son inscription sur la liste des maladies professionnelles ;
- l'exposition du travailleur au risque ;
- le respect du délai de prise en charge.

¹² Liste de 42 maladies professionnelles (Articles 42 à 44 du décret du 24 février 1957) ¹⁵ Article 124 CPS Ivoirien

-

Toutes les autres maladies ne répondant à ces conditions et qui sont susceptibles d'avoir une relation de cause à effet avec le travail sont qualifiées de **maladies à caractère professionnel**. Dans ce cas, la seule voie de recours est le recours gracieux.

Les formalités à accomplir : Contrairement aux accidents du travail, en matière de maladies professionnelles, il appartient à la victime faire la preuve de sa maladie. Le médecin traitant (Spécialiste ou non) pose le diagnostic et délivre un certificat médical initial (CMI) qui décrit les lésions et l'étendue des conséquences de la maladie. La déclaration de cette maladie peut être faite par la victime ou par l'employeur auprès de la CNPS et à l'inspection du Travail.

Une fois les conditions de prise en charge remplies, la procédure de prise en charge de cette maladie est aussi subordonnée à la fourniture du certificat médical de consolidation ou de guérison s'il y a un certificat médical de prolongation.

Les pièces administratives telles que le procès-verbal de la maladie est établi par l'inspection du travail.

B- La constitution du dossier de l'AT/MP

Pour bénéficier des prestations d'accident du travail, vous devez constituer un dossier comprenant les pièces suivantes :

-- Pour les indemnités journalières : les pièces à produire par l'employeur ou par la victime ou ses ayants droit sont les suivantes :

- Une déclaration d'AT/MP (formulaire fourni par la CNPS) en 3 exemplaires ;
- - Le bulletin de salaire du mois précédent celui de l'accident ou de la rechute.

Les Pièces à demander au médecin :

- Un certificat médical de constatation des blessures ;
- Un certificat médical de prolongation, s'il y a lieu ;
- - Un certificat médical de guérison ou de consolidation.

Les Pièces à demander au commissariat de police ou à la gendarmerie : Le constat de police ou de la gendarmerie en cas d'accident de trajet.

Les Pièces à demander à l'inspection du travail et des lois sociales : Procès-verbal d'enquête en cas d'accident de trajet ou susceptible d'entraîner une incapacité ou le décès de la victime.

Bénéficient de l'assurance accidents du travail toutes les personnes exerçant une activité salariée, les apprentis et les élèves. Vu qu'ici la condition de durée de stage n'est pas nécessaire, l'accidenté est pris en charge par la Caisse même s'il n'est pas déclaré auparavant¹³.

Mais il faut impérativement que le travailleur soit immatriculé pour ne pas que la Caisse supporte les soins sans contrepartie.

¹³ Voir Art. 67 du Code de Prévoyance sociale

Le traitement des dossiers AT est différent de celui des autres du fait que dès la survenue de l'accident, il est conseillé de venir déclarer l'accident (délai de deux jours pour l'employeur et pour le travailleur deux ans) pour qu'un numéro sinistre soit attribué à l'accidenté dans le souci que ces soins médicaux sont pris en compte par la caisse. Le dossier est complété au fur et à mesure selon l'évolution de l'état de santé (des lésions).

Les assurés dont le taux IPP (taux d'incapacité partielle permanente) est supérieur à 0% après expertise du médecin-conseil de la CNPS, ont droit à une rente (pension viagère versée à un accidenté). Le calcul de cette rente est basé sur le salaire versé à l'assuré. Un imprimé est remis à l'employeur qui le renseigne avec les douze derniers salaires mensuels précédant le jour de l'accident.

Alors on a recours à la DISA pour vérifier la fiabilité des salaires présents sur l'imprimé et sur le bulletin de salaire fourni par le travailleur.

En ce qui concerne la maladie professionnelle, elle est définie comme étant une maladie contractée par le travailleur exposé de façon habituelle à l'action de certains agents nocifs ou microbiens à l'occasion de l'exécution du travail.

Elle doit être inscrite sur une liste et reconnue comme telle par la législation nationale, pour être pris en charge.

Les prestations assurées au travailleur au titre des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles sont :

- La prise en charge des soins ; -

Les indemnités journalières ;

- Les rentes.

1.- Les soins gratuits

L'accident ou la maladie doit être reconnu comme étant un accident du travail ou une maladie professionnelle tel que défini plus haut.

La CNPS couvre directement et entièrement :

- Les frais et honoraires de médecin, de chirurgie s'il y a lieu, de pharmacie, d'hospitalisation ;

- Les frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et orthopédie nécessités par l'invalidité ;

Les frais de rééducation professionnelle, de réadaptation fonctionnelle et de reclassement de la victime.

En cas de décès, la CNPS supporte :

- les frais funéraires, dans les limites révisables d'un forfait fixé au quart du salaire minimum annuel en vigueur ;

- les frais de transport du corps au lieu de sépulture quand l'accident s'est produit au cours d'un déplacement professionnel.

2.- Les indemnités journalières (II)

Lorsque le travailleur se trouve dans l'obligation de cesser son travail du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle, une indemnité journalière lui est due pour compenser partiellement la perte du revenu consécutive à cet arrêt travail.

-

Pour bénéficier des indemnités journalières, la victime d'accident du travail et de maladies professionnelles et/ou son employeur doivent produire en plus de la déclaration de l'accident ou de la maladie :

- Le bulletin de salaire du mois précédent celui de l'accident ou de la rechute ;
- Une attestation de reprise de travail après guérison ou consolidation ;
- Un certificat médical de constatation des blessures ;
- Un certificat médical de prolongation, s'il y a lieu ;
- Un certificat médical de guérison ou de consolidation.

Le constat de police ou de la gendarmerie en cas d'accident de trajet. Et en cas d'arrêt de travail effectif.

Elle part du lendemain (le premier jour étant à la charge de l'employeur) de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, à la veille de la date de la reprise du travail ou dès que survient un événement de nature à faire cesser le contrat de travail (décès, licenciement, démission...).

Les indemnités journalières (**IJ**) sont versées de plein droit à la victime, ou à son conjoint, à son tuteur légal (si la victime est mineure), à un tiers auquel la victime donne délégation.

Toutefois, lorsque le salaire est maintenu pendant la durée de l'arrêt de travail, l'employeur se substitue de plein droit à la victime pour percevoir les IJ. En cas de décès, les IJ sont reversées aux ayants droit.

Le montant de l'indemnité est égal :

- Au salaire journalier plein dès le lendemain de l'accident ou de la maladie professionnelle et pendant toute la période de repos correspondant au préavis applicable à la victime ;
- À la moitié du salaire journalier, jusqu'au 28ème jour de l'accident, si le nombre de jours n'a pas été absorbé par le préavis ;
- Aux 2/3 du salaire à partir du 29ème jour de l'interruption.

L'indemnité journalière est payée par l'organisme assureur à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

Elle n'est pas due pour les jours non ouvrables qui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l'accident, sauf lorsque la durée de l'incapacité est supérieure à quinze jours.

3.- Les rentes à la victime

La rente est une allocation viagère versée à la victime ou à ses ayants droit suite à un Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle ayant occasionné une incapacité permanente partielle ou totale ou le décès de la victime.

La rente est un versement périodique qu'une personne dite le débirentier sert, selon le cas, pendant une période de temps déterminé par le contrat soit, jusqu'au décès, à une autre dite le crédientier.

Dans ce dernier cas, la prestation est dénommée "rente viagère".

Tout travailleur salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle.

Le bénéfice de la rente à la victime ayant un taux d'incapacité permanente est subordonné à la production des documents suivants :

- le procès-verbal d'enquête réalisé par l'inspection du travail et des lois sociales ;
- le relevé de salaire des douze (12) derniers mois précédant le mois d'accident ;
- le rapport d'expertise médicale ;
- le certificat de consolidation ou de guérison.

Pour ce qui concerne les ayants droit, les pièces exigées sont les suivantes :

□ Le Conjoint :

- Extrait de naissance du conjoint survivant.
 - Extrait de naissance de la victime ;
 - Acte de mariage ;
 - Acte de décès ;
 - Certificat médical de genre de mort ;
 - Certificat de non remariage, de non divorce et de non séparation de corps.
-
- le procès-verbal d'enquête réalisé par l'inspection du travail et des lois sociales ;
 - le relevé de salaire des douze (12) derniers mois précédant le mois d'accident.

□ Descendant :

- Extrait de naissance de la victime ;
- Acte de décès ;
- Certificat médical de genre de mort ;
- Extrait de naissance de l'orphelin ;
- Un certificat médical s'il a moins de 14 ans ou de non fréquentation ;
- Un certificat de fréquentation s'il fréquente un établissement scolaire ;
- Un certificat d'apprentissage s'il est placé en apprentissage ;
- Certificat de vie et entretien de l'orphelin ;
- Le procès-verbal d'enquête réalisé par l'inspection du travail et des lois sociales ;
- le relevé de salaire des douze (12) derniers, mais précédant le mois d'accident.
- Extrait de naissance de la victime ;
- Acte de décès ;
- Certificat médical de genre de mort ;
- Extrait de naissance de l'ascendant ;
- Le procès-verbal d'enquête réalisé par l'inspection du travail et des lois sociales ;
- le relevé de salaire des douze (12) derniers mois précédant le mois de l'accident ;
- le certificat de vie de l'ascendant.

-

En règle générale, les rentes sont payées trimestriellement à partir de la date de consolidation de la blessure ou au lendemain du décès.

Elles doivent :

- Être payées annuellement si leur montant est inférieur au dixième du salaire minimum annuel fixé chaque année ;
- Être payées obligatoirement par mois si le taux d'incapacité est égal à 100 % ;
- Être payées par mois à la demande du titulaire si le taux est supérieur ou égal à 75%.

La rente est calculée en tenant compte du salaire des douze (12) derniers mois précédant l'accident et du taux d'incapacité permanente. Le montant annuel de la rente est égal au salaire annuel utile multiplié par le taux d'incapacité utile : **Montant de la rente = salaire utile x taux utile.**

Les arriérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de consolidation de la blessure.

La notion de salaire utile se réfère au fait que : La rente est calculée sur la base des salaires des 12 mois précédant l'accident dans la limite d'un salaire minimum (*plancher à 955 553 F CFA par an*) lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 10 % et d'un salaire maximum (*Plafond = 26 615 484 F CFA par an*).

Le salaire minimum est fixé par décret avec effet au 1er avril de chaque année.

Le taux utile ou taux de la rente renvoie à l'analyse suivante : Le taux utile est le taux d'incapacité fixé par le médecin-conseil de la CNPS, réduit de moitié pour la part de ce taux qui ne dépasse pas et augmente de la moitié pour la partie qui excède 50 %.

Exemple : Si c'est un taux de 70 % qui est attribué, le taux utile pour le calcul de la rente sera égal à : $50/2 + (20+20/2) = 55\%$

La majoration pour assistance d'une tierce personne : Dans le cas où l'incapacité permanente est totale (100 %) et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré de 40 %. Cette majoration ne peut être inférieure au salaire minimum annuel.

Exemple : L'accidenté perçoit 800.000 FCFA par an, si le médecin lui reconnaît une incapacité totale de 100 %.

Sa rente annuelle sera de 800.000 FCFA ; mais si, en plus, il a besoin d'une tierce personne pour se déplacer ou manger, pour l'assistance de cette tierce personne, on lui octroie : $800.000 F \times 40/100 = 320.000 F$.

Les 320.000 F étant inférieurs au salaire annuel minimum en vigueur qui est de 950.000 F, on lui octroiera au titre de l'assistance de la tierce personne, 950.000 F au lieu de 320.000 F.

Sa rente sera donc portée à : $800.000 + 950.000$ (*salaire minimum*) = $1.750.000 F$

Les rentes aux ayants droit : En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime ont droit à une rente à compter du lendemain du décès.

NB : la notion d'ayants droit concerne :

- Le conjoint survivant (légalement marié) ;
- Les descendants (enfants) de la victime ;
- Les ascendants (père et mère) de la victime ;

La rente au conjoint survivant suppose que :

- Le mariage doit avoir été contracté avant l'accident ;
- Le conjoint survivant ne doit être ni divorcé ni séparé de corps, ni condamné pour abandon de famille, ni déchu de la puissance paternelle.

Cette rente s'élève à 30 % du salaire annuel qui aurait servi de base au calcul de la rente de la victime.

Lorsqu'il y a plusieurs veuves, la rente est partagée équitablement entre elles. Ce partage n'est pas susceptible d'être ultérieurement modifié.

En cas de remariage : le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfants à charge, cesse d'avoir droit à la rente. Il lui est alloué, à titre d'indemnité totale, une somme qui ne peut être

Supérieure à 3 fois le montant de la rente. S'il a des enfants à charge, le rachat sera différé aussi longtemps que l'un de ces enfants aura droit à une rente.

La rente aux descendants (enfants) : Les enfants de la victime qui étaient à sa charge, les descendants directs de la victime et les enfants recueillis par elle avant l'accident si les uns et les autres sont privés de leur soutien naturel et étaient, de ce fait, à sa charge.

L'enfant doit avoir au plus :

- 14 ans s'il fréquente un établissement scolaire ;
- 18 ans s'il est en apprentissage ;
- 21 ans s'il poursuit ses études ou s'il est atteint d'une maladie incurable l'empêchant de travailler.

Le montant de la rente est fonction du nombre d'enfants. Ce montant représente 15 % du salaire annuel servant de base de calcul de la rente à la victime pour chacun des deux premiers enfants. À partir du troisième enfant, le montant de la rente est de 10 %.

En d'autres termes :

- 1 enfant = 15 % du salaire utile ;
- 2 enfants = 30 % du salaire utile ;
- 3 enfants = 40 % du salaire utile ;
- Chaque enfant supplémentaire = 10 % supplémentaire du salaire annuel.

La rente aux ascendants (tout ascendant direct de la victime (père et mère)) : au moment de l'accident, l'ascendant doit être à la charge du travailleur.

Le montant est égal à 10 % du salaire annuel de la victime et est attribué à chaque ascendant.

NB : L'ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit ne peut dépasser 85% du salaire de la victime ; dans le cas contraire, elles feront l'objet d'une réduction proportionnelle.

Pour bénéficier de chacune des rentes, il faut fournir les pièces suivantes :

□ **Dans tous les cas pour la victime**

Pièces à demander à l'état civil :

- Un extrait d'acte de naissance ;
- Un extrait d'acte de décès.

Pièces à demander au médecin : Un certificat de genre de mort ou un rapport médical en cas de décès survenu postérieurement à l'accident.

Pour les ascendants

Pièces à demander à l'état civil :

- Un extrait d'acte de naissance ;
- Un certificat de vie.

Pour le conjoint survivant

Pièces à demander à l'état civil :

- Un extrait d'acte de mariage ;
- Un certificat de non remariage, de non séparation et de non divorce ;
- Un extrait d'acte de naissance.

Pièces à demander à l'établissement scolaire :

- Un certificat de scolarité pour les enfants de 6 à 15 ans, d'apprenti (21 ans) et d'étudiant (18 ans)
- Une attestation de résidence en Côte d'Ivoire pour les ayants droit étrangers, ressortissant d'un Etat non signataire de la convention 19 du BIT, instituant le principe de la réciprocité des droits.

4.- Le rachat et la conversion de rente

C'est la faculté offerte à la victime de convertir en totalité ou en partie sa rente en un capital. La législation prévoit deux (2) types de rachat :

- Le rachat total lorsque le taux d'incapacité permanente ne dépasse pas 10% ; - Le rachat partiel ou au quart lorsque le taux d'incapacité permanente est supérieur à 10%.

Le rachat total ou partiel ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de prise d'effet de la rente.

La demande doit être formulée auprès de la CNPS dans un délai n'excédant pas deux (2) ans à compter de l'expiration des cinq ans.

La rente allouée à la victime peut être remplacée, en totalité ou en partie, par un capital à certaines conditions.

Le rachat est un versement par l'assureur d'une somme d'argent dite valeur de rachat, à la demande de l'assuré, l'obligation de l'assureur qui était conditionnelle ou à terme (décès de l'assuré) est alors transformée en obligation à échéance immédiate, dans un contrat d'assurance sur la vie. Il s'agit d'un rachat de cotisation.

Tout accidenté bénéficiaire d'une rente d'AT/MP. La victime doit être majeure (âgée de 21 ans).

Le rachat se fait à la demande du titulaire dans les 2 ans qui suivent le délai d'attente de 5 ans qui court à compter de la date de consolidation.

Il existe deux modalités de rachat : le rachat partiel ou le rachat total. Le rachat total peut se faire lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %.

Le rachat partiel intervient dans le cas contraire.

Concernant le montant du rachat :

- Si le taux d'incapacité est de 50 % au plus, le rachat partiel se fait dans la limite du quart de la rente annuelle, affecté d'un coefficient d'âge ;
- Si le taux d'incapacité est supérieur à 50 %, le rachat se fait dans la limite maximum du quart de la rente annuelle calculée au taux de 50 %, affectée d'un coefficient d'âge ; - Si le taux d'incapacité est inférieur ou égal à 10 %, le rachat se fait sur la base de la rente annuelle, affectée d'un coefficient d'âge.

NB : Toutes les rentes qui font l'objet d'un rachat partiel ou au quart, subissent un abattement.

Paragraphe 4 : L'assurance-vieillesse (la retraite)

Le retraité est défini comme une personne ayant cessé toute activité salariale. Ainsi défini, nous pouvons dire que peuvent avoir droit à une pension de retraite, tout travailleur ayant exercé une activité salariale, ayant donné lieu à des cotisations et qui a cessé toute activité.

Depuis l'Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012, une réforme de la retraite est entrée en vigueur le 1er février 2013.

Cette réforme prévoit une augmentation du taux de cotisation (qui passe de 8 à 12% en 2012 et 14% à partir de 2013.) et un recul progressif de l'âge de liquidation de la pension qui passe ainsi de 55 à 60 ans entre 2012 et 2016 (augmentation progressive d'une année tous les ans pour atteindre 60 ans en 2016), une prise en compte dans la base de calcul de la pension des 15 meilleures années (au lieu de 10 ans) ainsi qu'une revalorisation des pensions basée sur l'évolution du coût de la vie et non plus sur les salariés. Dans le cas de la retraite, différents types de prestations sont offerts au travailleur qui cesse toute activité salariale suivant des conditions bien définies.

Nous avons les allocations uniques (allocations versées en une seule fois à la demande du bénéficiaire), lorsque l'assuré n'a pas atteint l'âge requis pour avoir droit à la retraite normale. Et nous parlerons aussi de la pension de retraite normale.

L'évaluation de cette prestation est étroitement liée au nombre d'années effectivement travaillé. Elle est le but même du bon renseignement de la carrière du travailleur. Et cela permettra au soir de sa vie de bénéficier des retombées du labeur de son travail.

Nous analyserons les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale en matière d'assurance-vieillesse (1), la constitution du dossier de la pension de retraite (2) et pension de retraite (3).

1- Les prestations services

Nous disposons de la pension de retrait, des allocations de solidarité, de l'allocation unique, du remboursement des cotisations personnelles, de la pension de réversion, de la pension d'invalidité.

1-1- La pension de retraite

La pension de retraite est un revenu de remplacement versé au travailleur ayant fait valoir ses droits à la retraite.

Les conditions à remplir pour avoir droit à cette pension sont :

- Être affilié à la CNPS ;
- Avoir atteint 60 ans ;
- Avoir accompli au moins quinze ans d'activité salariée ayant donné lieu à des cotisations chez un ou plusieurs employeurs affiliés à la CNPS ;
- Avoir cessé toute activité salariée.

La pension de retraite peut être liquidée sur demande du travailleur à partir de l'âge de 55 ans. Dans ce cas, la pension de retraite subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d'anticipation.

La pension de retraite, au moment de sa liquidation, est augmentée d'une bonification de 10% de son montant par enfant à charge dans la limite de trois (3) enfants maximum jusqu'à l'âge de 21 ans.

Pour devenir bénéficiaire de la pension de retraite, le travailleur retraité doit constituer un dossier auprès de la CNPS.

Le dossier doit comporter les pièces suivantes :

- Une demande de liquidation de retraite (à retirer à la CNPS) ;
- Le ou les relevés nominatifs des salaires (à retirer à la CNPS) ;
- Le ou les certificats de travail ;
- 3 photos d'identité du travailleur et éventuellement du conjoint ;
- Un RIB (Relevé d'Identité Bancaire) ;
- Un certificat de vie ;
- L'extrait d'acte de naissance ;
- L'extrait d'acte de mariage (éventuellement).

Pour bénéficier de la bonification pour enfant à charge et de la meilleure imposition, l'assuré doit fournir, en plus, les pièces suivantes :

- L'extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif de tous les enfants de moins de 28 ans;
- Un certificat de vie et d'entretien pour chacun des enfants de moins de 21 ans ;
- L'attestation de fréquentation de chaque enfant âgé de 21 ans à 27 ans ;
- Une ordonnance de puissance paternelle pour la femme salariée ayant la charge des enfants ;
- L'ordonnance de puissance paternelle et son accusé de réception délivré par l'employeur du père de l'enfant si celui-ci est salarié en activité, ou par l'organe de sécurité sociale s'il est pensionné ou par le père s'il est de profession libérale ; à défaut, une attestation du nombre de parts pour la femme salariée délivrée par l'Administration Fiscale.

La pension est payée par mois et à terme échu. Le montant de la pension de retraite équivaut à un pourcentage des salaires soumis à cotisation. Il est égal au produit du salaire moyen des quinze (15) meilleures années de la carrière par le taux de remplacement.

Le taux de remplacement est égal au produit du taux de rendement annuel par la durée de la carrière.

NB : Le taux de rendement est de 1,33 % par an pour la période de la carrière antérieure au 1er janvier 2000 et de 1,70 % par an pour la période postérieure au 1er janvier 2000.

La liquidation de la pension de retraite est effectuée à la demande du travailleur assortie d'une justification de la cessation d'activité. La date de prise d'effet de la pension de retraite est fonction de la date de dépôt du dossier :

- Lorsque le dépôt du dossier intervient dans les six (6) mois suivant la date de départ à la retraite, la date de prise d'effet des droits est le premier jour du mois suivant la date de départ à la retraite.

- Lorsque le dépôt intervient après les six (6) mois suivant la date de départ à la retraite, la date de prise d'effet des droits est fixée au premier jour du mois suivant la date de dépôt du dossier.

Pour le conjoint survivant ou l'orphelin d'un retraité, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date du décès.

1-2- Les allocations de solidarité

L'allocation de solidarité est versée à tout travailleur ayant exercé une activité salariée avant l'instauration du régime de retraite géré par la CNPS en 1956. Le montant de cette allocation est fixé par le Conseil d'Administration de la CNPS.

Bénéficiaire de l'allocation de solidarité, les travailleurs ayant exercé leur activité avant l'instauration du régime. Les conditions sont les suivantes :

- Avoir au moins 55 ans ou 60 ans selon le projet de réforme de la branche de retraite de sécurité sociale ;
- Avoir accompli au moins quinze ans d'activité ayant donné lieu à rémunération dans une ou plusieurs entreprises affiliées à la CNPS ; - Avoir cessé toute activité salariée.

L'allocation de solidarité est payée par mois et à terme échu. L'allocation de solidarité ne peut être inférieure à 50% du SMIG.*

1-3- L'allocation unique

C'est un capital versé en une seule fois au travailleur qui totalise une période d'activité de plus de deux (2) ans et de moins de quinze (15) ans. Bénéficie de cette allocation tout travailleur :

- déclaré à la CNPS ;
- âgé de 60 ans ;
- totalisant une période d'activité professionnelle soumise à cotisation supérieure à 2 ans, mais strictement inférieure à 15 ans ; - Ayant cessé toute activité salariée.

NB : lorsque la période d'activité soumise à cotisations atteint au moins 13 ans, l'assuré peut racheter la période restante pour bénéficier d'une pension de retraite normale. Cette allocation est le produit du salaire moyen sur toute la période d'activité par le taux de remplacement calculé dans les mêmes conditions que pour la pension normale et par un facteur multiplicateur qui est fonction de la durée moyenne d'une pension de retraite et d'un taux d'intérêt technique. Lorsque la période d'activité soumise à cotisations atteint au moins 13 ans, l'assuré peut racheter (jusqu'à 24 mois) la période restante pour bénéficier d'une pension de retraite normale.

1-4- Le remboursement des cotisations personnelles

Le remboursement des cotisations personnelles est un capital versé au travailleur totalisant au plus deux ans d'activité soumise à cotisation.

Ont droit au remboursement des cotisations personnelles :

- Le travailleur salarié qui quitte le régime de la CNPS pour un autre régime qui n'a pas de convention avec celui-ci et qui est âgé de 60 ans ;
- Le travailleur salarié totalisant au plus deux ans d'activité soumise à cotisation et âgé de 60 ans.

Le travailleur salarié étranger qui quitte définitivement la Côte d'Ivoire et dont le pays d'origine n'a pas signé de convention de coordination en matière de sécurité sociale avec l'Etat de Côte d'Ivoire.

Les **conditions du remboursement des cotisations sont les suivantes** :

- Totaliser moins de 2 ans d'activité ayant donné lieu à cotisation ;
- Avoir cessé d'appartenir au régime ivoirien de retraite et à tout autre régime de retraite ayant une convention avec celui-ci.

Pour bénéficier du remboursement des cotisations personnelles, le travailleur doit fournir à la CNPS :

- Une demande de liquidation de retraite (imprimé à retirer à la CNPS) ;
- Le ou les relevés nominatifs des salaires (imprimé à retirer à la CNPS) ;
- Le ou les certificats de travail ; - 3 photos d'identité du travailleur ; - L'extrait d'acte de naissance.

Le montant remboursé est égal à la somme des cotisations à la charge du salarié et effectivement prélevées sur ses salaires durant sa carrière. Le remboursement se fait en une seule fois et à la demande du bénéficiaire.

1-5- La pension de réversion

Les pensions de retraite normale, d'invalidité, l'allocation de solidarité et l'allocation unique sont réversibles en cas de décès, du travailleur en activité ou retraité.

La pension de réversion est due au conjoint survivant et aux orphelins de père et mère. On parle dans ce cas de **pension de conjoint survivant (veuf ou veuve)** et de **pension d'orphelin**.

1-6- La pension d'invalidité

Le travailleur salarié reconnu inapte à tout travail quel que soit son âge, perçoit immédiatement une pension de retraite dite pension d'invalidité, à titre définitif et sans qu'il ne lui soit appliqué le coefficient de réduction pour anticipation.

À droit à cette pension, le travailleur atteint, des suites d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, d'une invalidité au 2/3 de sa capacité de travail ou de gain quel que soit son âge à condition d'assujetti à la CNPS et d'avoir accompli au moins quinze ans d'activité salariée soumise à cotisation dans une ou plusieurs entreprises affiliées à la CNPS. L'état de l'invalidité est apprécié par le médecin conseil de la CNPS.

La pension d'invalidité est payée par mois et à terme échu. Elle est calculée selon les mêmes règles que la pension de retraite normale.

Le travailleur est reconnu invalide lorsque :

- Il présente une invalidité d'au moins 2/3 de sa capacité de travail, le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur au 1/3 des rémunérations normales perçues par les travailleurs de la même catégorie.

- La maladie ou l'accident à l'origine de cette invalidité n'est pas régi par la législation des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles.

L'état d'invalidité est constaté, soit par le médecin conseil de la CNPS, soit par le médecin traitant du travailleur ; dans ce dernier cas, il est obligatoirement confirmé par le médecin conseil de la CNPS. Les conditions à remplir sont :

- Être déclaré à la CNPS ;
- Avoir cessé toute activité salariée ;
- Avoir accompli au moins quinze ans d'activité salariée soumise à cotisation chez un ou plusieurs employeurs affiliés à la CNPS ;
- Être reconnu médicalement invalide ou inapte au travail.

Outre les documents exigés au titre de la pension de retraite normale, le travailleur invalide doit fournir un rapport médical attestant de son état d'invalidité et produit dans les conditions citées ci-dessus. Montant de la pension d'invalidité est calcul selon les mêmes règles que la pension de retraite normale.

1-7- La bonification pour enfant à charge

La pension de retraite normale, de solidarité, d'invalidité ou la pension anticipée sont augmentées de 10% de leur montant pour chaque enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 16 ans, dans la limite de trois (3) enfants.

B- La constitution du dossier de pension de retraite

Pour devenir bénéficiaire de la pension de retraite, un dossier doit être constitué auprès de la CNPS. Ce dossier doit comporter les pièces suivantes : une demande de liquidation de retraite (à retirer à la CNPS) ; le ou les relevés nominatifs de salaires (à retirer à la CNPS) ; le ou les certificats de travail ; un certificat médical d'inaptitude au travail pour l'invalide de moins de 55 ou 60 ans ; trois photos d'identité ; et éventuellement un Relevé d'Identité Bancaire (à produire ultérieurement).

Pour bénéficier de la bonification pour enfant à charge et des avantages fiscaux, l'assuré doit fournir, en plus, les pièces suivantes : l'extrait d'acte de mariage ou une ordonnance de puissance paternelle pour la femme salariée ayant la charge des enfants ; l'extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif de tous les enfants de moins de 28 ans ; un certificat de vie et d'entretien pour chacun des trois (3) enfants de moins de 16 ans ; l'attestation de fréquentation de l'enfant âgé de 21 ans à 27 ans ; l'extrait d'acte de naissance de l'enfant ; une attestation du nombre de parts pour la femme salariée.

Le conjoint survivant doit fournir : Une demande de liquidation de pension de réversion ; l'extrait de l'acte de décès de l'époux ; l'extrait d'acte de mariage ; le certificat de non divorce et de non remariage ; un extrait d'acte de naissance ou un jugement supplétif ; et éventuellement un Relevé d'Identité Bancaire (à produire ultérieurement).

Quant à l'orphelin, il doit fournir : Une demande de liquidation de pension de réversion ; les extraits d'acte de décès du père et de la mère ; un extrait d'acte de naissance; un certificat de tutelle délivré par le tribunal ; et éventuellement un Relevé d'Identité Bancaire (à produire ultérieurement).

NB : les prestations de retraite mises en paiement se prescrivent par deux ans.

C- Le calcul de la pension de retraite

La pension est calculée en pourcentage du salaire moyen d'activité. Ce pourcentage (taux de remplacement) est acquis par année d'activité tout le long de la carrière du travailleur. Le salaire moyen d'activité est déterminé sur la base des salaires soumis à cotisation des 10 meilleures années. Par meilleures années, il faut entendre les années civiles au cours desquelles le salarié a perçu les salaires les plus élevés soumis à cotisation, quel que soit le nombre de mois travaillés au cours desdites années.

La durée à prendre en compte pour le calcul des pensions et allocations est l'ensemble des années travaillées ayant donné lieu à cotisation et les périodes assimilées telles que définies à l'article 153 du Code de Prévoyance Sociale. Le montant de la pension de retraite est calculé en multipliant le salaire moyen des dix meilleures années d'activité par le taux de remplacement.

Soit :

- **PM**, la pension mensuelle ; **SMM**,

le salaire moyen mensuel ; **TR**, le

taux de remplacement.

$$PM = SMM \times TR$$

1- Détermination du salaire moyen mensuel (SMM)

Le salaire moyen mensuel devant servir de base de calcul, est obtenu par la somme des salaires (soumis à cotisation) des 10 meilleures années divisées par 120 mois (1 an étant égal à 12 mois).

Soit :

- N = 120

- S 1, le salaire annuel de la 1ère meilleure année

- S 10, le salaire annuel de la 10ème meilleure année

$$SMM = (S 1 + S 2 + S 3 + S 10) / N$$

2- Détermination du taux de remplacement

Le taux de rendement annuel est fixé comme suit :

- 1,33 % par an pour la période avant le 1er/ 01 /2000

- 1,70 % par an pour la période à partir du 1 er/01/2000

Soit :

- TR1, le taux de remplacement acquis avant le 1er/01/2000

- TR2, le taux de remplacement acquis à partir du 1er/01/2000
- 01, la durée de la carrière avant l'année 2000
- 02, la durée de la carrière à partir de l'année 2000

$$\text{TR1} = 1,33 \% \times 01 \quad \text{TR2} = 1,70 \times 02$$

Le taux de remplacement (TR) sur l'ensemble de la carrière du travailleur est égal à : TR1 + TR2. Le taux de remplacement ainsi obtenu ne peut excéder 50 % (article 150 du Code de Prévoyance Sociale).

3- Détermination de la pension

La pension mensuelle s'obtient en multipliant le salaire moyen mensuel par le taux de remplacement. En cas d'existence d'enfants à charge, le montant de la pension est augmenté de 10% par enfant, dans la limite de 30 %, conformément à l'article 152 du Code de Prévoyance Sociale.

4- L'imposition de la pension de retraite

Conformément, à la réglementation fiscale en vigueur [Loi n° 2003-206 du 07 juillet 2003 portant Annexe Fiscale (Article 16)], la pension de retraite est soumise à imposition.

Sont assujettis aux impôts, tous les retraités titulaires d'une pension de retraite acquise à titre personnel, déduction faite de la bonification. Les pièces à fournir pour bénéficier du nombre de parts :

- L'extrait d'acte de naissance de l'enfant ;
- L'attestation de fréquentation ;
- L'extrait d'acte de mariage ;
- La lettre d'attribution de part d'IGR délivrée par l'Administration Fiscale ;
- L'ordonnance de puissance paternelle ;
- Le certificat médical d'invalidité de 40% au moins donnant lieu à pension ; Le certificat de divorce ;
- Le certificat de décès du conjoint ou d'un enfant.

Sont exclus :

- Les retraités âgés de 70 ans (au premier janvier de l'année) et plus ;
- Les ayants droit qui bénéficient d'une pension de réversion ;

Les retraités ayant établi depuis au moins 183 jours, leur résidence fiscale dans un Etat signataire de la convention de non double imposition de pension avec la Côte d'Ivoire, sous réserve de la production au mois de janvier de chaque année, d'une attestation de résidence fiscale. Il s'agit des retraités originaires des Etats suivants : Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal, dans le cadre de la convention multilatérale CEAO, France, Allemagne, Belgique, Canada, Italie, Norvège, Royaume-Uni, Irlande du Nord et Suisse, du fait de convention bilatérale.

Les pensions dont le montant mensuel est inférieur ou égal à 300 000 FCFA, bénéficient d'une exonération totale.

Les pensions dont le montant mensuel est supérieur à 300 000 FCFA, sont imposées dans la limite de 25 % de la pension mensuelle.

Les pièces à fournir pour le bénéfice de nombre de parts sont : l'extrait d'acte de naissance de l'enfant ; le certificat de scolarité ; l'extrait d'acte de mariage ; la lettre d'attribution de part d'IGR délivrée par l'Administration Fiscale ; le certificat de puissance paternelle ; le certificat médical d'invalidité de 40 % au moins donnant lieu à pension ; le certificat de divorce ; le certificat de décès du conjoint ou d'un enfant. Travailleurs, conservez soigneusement tous les documents concernant votre carrière professionnelle. Ils pourront vous servir pour la constitution de votre dossier de retraite.

Futurs retraités, pour vous éviter des surprises et des désagréments, veuillez commencer la constitution de vos dossiers (retraite) à partir de 60 ans et au plus tard 6 mois avant la date de départ prévue pour la retraite, même si vous avez demandé une dérogation pour prolonger votre carrière. Un dossier complet est le gage d'un service plus efficace et plus rapide.

SECTION II : LES INCIDENCES DES PRESTATIONS SOCIALES

Les prestations sociales visent à protéger le salarié. C'est pourquoi, les textes en font une obligation tout en prévoyant des mécanismes de règlement du contentieux pouvant résulter de la situation du bénéficiaire. Ainsi, l'employeur qui enfreint la législation sociale, s'expose à la rigueur de la loi, car il est prévu des sanctions civiles et pénales pour les différents types d'infractions.

Quelles sont les principales infractions à la législation sociale ? Les principales sources du contentieux entre les employeurs et la CNPS concernent : La non déclaration ou la déclaration tardive de l'employeur et/ou d'un travailleur ; Le non-paiement ou le paiement en retard des cotisations ; La rétention induite du précompte ; Le défaut de production ou la production hors délai de la Déclaration Individuelle des Salaires Annuels (DISA) ; L'opposition et les obstacles au contrôle.

Quelles sont les sanctions encourues par les employeurs pour ces différentes infractions ? La loi a prévu deux types de sanctions : civiles et pénales.

1- Les sanctions civiles

La majoration de retard L'employeur qui ne reverse pas les cotisations dans les délais légaux doit payer des majorations de retard. Le taux de cette majoration est de 0,050 % pour le retard des cotisations non acquittées à la date limite d'exigibilité. Les majorations peuvent être réduites ou annulées en cas de bonne foi ou de force majeure par décision motivée du Conseil d'Administration saisi en recours gracieux.

La majoration forfaitaire La non-production de la DISA entraîne une pénalité. Le remboursement des prestations servies aux salariés (Art. 32 CPS) « Indépendamment des

sanctions prévues ci-après et du versement des cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes, lorsque tout ou partie des cotisations exigibles, en application de la législation sur les prestations familiales, n'a pas été acquitté dans les délais fixés, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est fondée à poursuivre auprès de l'employeur à qui incombe le versement des cotisations, le remboursement de l'ensemble des prestations familiales, entre la date d'exigibilité et la date du règlement définitif de la totalité des cotisations arriérées de prestations familiales dues pour l'ensemble des travailleurs intéressés ».

2- Les sanctions pénales

Selon l'article 29 du Code de Prévoyance Sociale « L'employeur qui ne s'est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière de recouvrement des cotisations, est puni de peines contraventionnelles déterminées par décret. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs pour lesquels les versements n'ont pas été ou n'ont été que partiellement effectués, sans que le montant total des amendes infligés à un même contrevenant puisse excéder dix fois le taux maximum de l'amende prévue ».

En somme, la finalité de ces sanctions est de garantir la protection des droits des potentiels bénéficiaires des prestations sociales. Le plus gros problème demeure dans le fait que les travailleurs ne pas suffisamment déclarés par les employeurs qui pensent que cela participera à une augmentation de leurs dépenses. Mais le défaut de déclaration prive le travailleur de certains de ses droits fondamentaux ainsi que ses ayants droit. Il y a lieu d'accroître la sensibilisation et la répression si l'Etat de Côte d'Ivoire tient à protéger effectivement sa population dans le cadre du travail. C'est justement la défaillance de ce système qui amène la jeunesse ivoirienne à préférer attendre des années durant pour être fonctionnaire plutôt que de chercher du travail dans le secteur privé qui ne leur sert que pour les stages.

La prévoyance sociale est un **outil de justice sociale** qui vise à protéger les travailleurs et leurs familles contre les risques de la vie.

Dans le domaine de la **logistique**, où les risques d'accident et de maladie sont fréquents, la **connaissance du droit de la prévoyance sociale** est essentielle pour garantir la sécurité juridique des entreprises et la dignité des employés.

